

—導論—

食品安全的管制架構與規範體系
—— 以食品標示法制為觀察視角

李建良*

目 次

壹、題說：食品安全的法律對策 與法治實踐	一、管制模式與規範構造
一、問題的提出與論述主旨	二、食品命名與品名標示
二、食品法體系與管制架構	三、食品內容物及其標示
三、食品標示的法功能定位	四、特定及散裝食品標示
貳、食品標示的法律概念與鄰接 法制	五、食品添加物及其標示
一、食品的法律概念與法制規範	六、食品業者與產地標示
二、標示的法律概念與法制規範	七、標示義務與法律效果
參、食品標示的法制內涵與體系	肆、知的權利與選擇安全的自由
	伍、附錄

* 中央研究院法律學研究所研究員。
穩定網址：<http://publication.ias.sinica.edu.tw/21904181.pdf>。



壹、題說：食品安全的法律對策與法治實踐

一、問題的提出與論述主旨

不安全的食品，不應上市¹、上桌、乃至於入口，尋常至理。舉凡農林漁牧、食材、製造、加工、裝配、運送……，「從農場到飯桌」、「自耕地到餐盤」²，步步驚心！何謂「不安全」、「不衛生」、「有害健康」或「不適合人類食用」的食物？如何決定、誰來決定？如何管控？

2011年塑化劑事件、2012年瘦肉精事件、2013年毒澱粉事件、2014年餿水油事件、2015年茶類飲料殘餘農藥事件、超市販賣含劇毒農藥蔬果事件、2016年過期冷凍雞肉事件、2017年戴奧辛雞蛋事件、2018年馬卡龍含非法色素事件……，多年來、近日間，臺灣持續發生重大食品安全的管理疏失問題與法律爭議，一波未平，一波又起，人心不安，國政不穩。民以食為天，食品安全是人民生存的根基，也是國家治理的首要課題。食安問題牽引出各種法律問題，並帶動法學議題的多元研究，尤以行政法學為最，打擊範圍涵蓋政策取捨、組織權限、行政作用、正當程序、強制執行、行政爭訟、國家賠償等多重議題，既廣且深。食品安全的法治課題，屬於問題取向之法學研究取徑，兼有政策擘畫、原則釐定、機制建構、執行落實等多重面向，本書以「食品安全的法律對策與法治實踐」為題，實由於此。

1 2002年歐盟第178/2002號食品安全規則（Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety）第14條第1項規定：「不安全之食物，不得上市。」亦揭同旨，可資參照。

2 如From Farm to Fork、Vom Acker bis zum Teller、Vom Acker zum Tisch等常見的slogans。

從法學研究與法制建構的角度切入，食品安全問題的探究與解決之道，基本上有四道脈絡與路徑：一、食品安全的法制建構；二、食品安全的法治檢討；三、食品安全的法學比較；四、食品安全的實務分析。首要課題是解決食品安全問題的機制研議與法制建置，需有框架性的宏觀視野，也要細微面的洞察眼力。前者涉及基本原則與管制目標的權衡與定錨，尤其食品安全的管制架構究係要立基於危險防禦，還是風險預防，抑或二者兼容並蓄、相互為用；後者除傳統之事前報備、事前許可、標示義務、檢驗查證等管制機制的釐清與深化外，是否尚其他的管制工具或經濟誘因制度，例如驗證、認證、標章等制度，或公私協力機制、財務基金運作模式等。食品安全管理與相關法制間的競合問題，亦屬食品安全之法律規範的基礎性制度研究與法制研議之課題。從法治行政的觀點出發，食品安全之管理及相關措施是否合於法治原則之要求，為完善食品安全管理法制必須同時考量的課題，舉其要者：（一）食品安全管理之規定是否合於法律保留原則？例如：行政院衛生署（現衛生福利部）於2011年5月27日公告「塑化劑污染食品之處理原則」，有無法律授權？是否合於相關法律之意旨？（二）食品安全管理之標準應否於法律中明定？行政機關是否享有標準訂定之形成自由？中央與地方如何垂直分權？食品安全衛生管理標準訂定權責專屬於中央？抑或地方縣市政府亦得自訂標準？（三）食品安全管理是否符合正當法律程序？食品下架回收的執行過程是否合於正當法律程序？是否同時滿足人民對資訊公開的需求？（四）食品安全管理之相關爭議，行政法院之審查範圍及密度如何？

食品安全的管制理論、法制建構與實務運作，環環相因、互有關連。從實務現況（包含司法裁判）之分析，可知法制缺失或不足之處，亦可檢證法制於具體事件之規範功能，同時反思食品安全管理之相關法治課題，法律保留原則之實踐或食品安全行政之司法審查問題，為其要例。

詩云「物類有固然，誰能取徑通」。無論法制建構，抑或法治檢討，皆不能閉門造車，自外於國外法治經驗與國際潮流趨勢，故食品安全的法學比較研究，為食品法學開展不可或缺的一環，諸如德國、美國或歐盟等有關食品安全法制的比較與引介，均可供吾國食品安全法制的借鏡與參考。綜觀本書收錄論文取法之徑，大抵不脫比較方法或以外國法為主要論述內容。

就議題以言，林昱梅教授「食品安全管理措施限制食品業者基本權利之正當性探討——德國司法實務之觀察」一文³，同時涉及食品安全的法制建構與法治檢討。蓋基於法治原則之要求，食品安全法制必須合憲，始能既確保民生安全，又維持憲政法治，犧牲了法治，人權也將不保，食品安全亦失所依附。

食品安全的管制模式與法制建構，有與一般行政管制體系相通者，亦有因食品特性而稍異模式者⁴。李寧修教授「食安危機行政管制模式之初探——以德國與臺灣之制度為中心」一文⁵，根基於德國法的視角，嘗試開展食品安全危機管制的特有規範模式，即屬一例。

「新鮮」食品即做即食、「非新鮮」食品端賴各式方法保鮮，洵

³ 本書，頁65-135。

⁴ 此涉及行政法總論與行政法各論的基本問題，相關文獻，參見Eberhard Schmidt-Aßmann, Zur Funktion des Allgemeinen Verwaltungsrechts, DV 27 (1994), S. 137 ff.; Matthias Schmidt-Preuß, Das Allgemeine des Verwaltungsrechts, in: Gleis/Lorenz (Hrsg.), Staat, Kirche, Verwaltung: Festschrift für Hartmut Maurer zum 70. Geburtstag, 2001, S. 777-801; Thomas Groß, Die Beziehungen zwischen dem Allgemeinen und dem Besonderen Verwaltungsrecht, in: Berg u.a. (Hrsg.), Die Wissenschaft vom Verwaltungsrecht, DV 1999, Beiheft 2, S. 57 ff.; Jens Kersten/Sophie-Charlotte Lenski, Die Entwicklungsfunktion des Allgemeinen Verwaltungsrechts, DV 42 (2009), S. 501 ff.; Martin Burgi, Rechtsregime, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle (Hrsg.), Grundlagen des Verwaltungsrechts, Bd. I, 2. Aufl., 2018, § 18 Rn. 107 ff.

⁵ 本書，頁137-190。

屬常識，食品的特性卻讓傳統「事前許可」的管制模式捉襟見肘，此所以「標示」制度作為食品安全的法律對策尤為重要，其理在此。倪貴榮教授及其學隸羅致遠同學「論基改食品標示在WTO規範之合致性與適當之立法模式」⁶與吳全峰、林勤富教授「食品標示規範之檢討——以美國法之發展為例」⁷二文，不約而同地針對食品標示制度，著文論述，其來有自，良有以也。

食品是否安全？憑人的直覺，或根據專業行政部門的判斷標準，或由司法實務（檢察官、法官）個案審究之？為法制規範與實務裁判上長期爭議的問題。「人事無窮，法條有限」，驗之法制現實，誠然不爽。個人主觀感知與客觀規範之間如何取捨決斷，容待理性論證。邱文聰、張永健教授「假作真時真亦假——論管制與處罰攙偽假冒食品」一文⁸，穿梭於行政管制與刑事裁判之間，力圖為此艱難課題給出答案。

鑑於食品安全的法律問題，經緯萬端，法規紛繁，管制理論、法條建構與實務運作，環環相因、互有關連，本導論擇取「食品標示」（本書兩篇論文主題）作為切入視角與探討標的，以吾國「食品安全衛生管理法」（下稱「食品法」）為中心⁹，參考外國法制¹⁰，先梳理食品安全的規範體系與管制架構，再微觀分析食品標示的相

6 本書，頁191-238。

7 本書，頁239-326。

8 本書，頁327-402。

9 「食品標示」作為法律用語，概念不一、規範多端，從研究方法的角度出發，探討對象必須有所限定，論述方不致失焦，故本文探討之「食品標示」，先以食品法為中心，再逐步擴及其他。

10 除歐盟2002年食品安全規則外，德國為因應此一規則於2005年大幅修改、於同年9月7日生效施行之「食品、日常用品及飼料法典（Das Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch, LFGB，下稱德國食品法）全文新頒，為歐盟食品法之具體實踐，亦為本文主要參考之外國立法例。為建立本土自主法律思維體系，力求論證的連貫性與邏輯性，避免閱讀的障礙與架構的切割，本文說理行文以本國法為主軸，比較法僅於註解中討論，不闢專節，特此指明。

關法制，並進行法治實踐之反思，檢證標示法制之規範功能，發掘法制缺失或不足之處，期有助於建立契合法治原則的食品標示管理法制，並得與本書各篇論文內容相互參照，彼此攻錯。

二、食品法體系與管制架構

「管理食品衛生安全及品質，維護國民健康」，為現行食品法揭櫫的立法目的，共分十章，計68條次，扣除第1章「總則」（第1條至第3條¹¹）、第10章「附則」（第57條），章節如下：

- 食品安全風險管理（第2章，第4條至第6條）
- 食品業者衛生管理（第3章，第7條至第14條）
- 食品衛生管理（第4章，第15條至第21條）
- 食品標示及廣告管理（第5章，第22條至第29條）
- 食品輸入管理（第6章，第30條至第36條）
- 食品檢驗（第7章，第37條至第40條）
- 食品查核及管制（第8章，第41條至第43條）
- 罰則（第9章，第44條至第56條）

上揭法律條文之規範體系是否井然有機？其管制架構為何？有待探究。

法律旨在規範社會生活，作為確保食品安全的制度及工具之一，須與食品安全的問題形成某種對應關係。食品或食物¹²的內在元素除核糖核酸外，主要是蛋白質、代謝物質及礦物質的組成¹³。影響食品安全的因素，大體可分為人為因素與自然因素，二者互有

11 本文以下引用或提及之法律條文，未特別註明者，皆為食品法之規定。為撙節篇幅，條文引註，一律不加「參見」或「參照」。

12 法律用語，除「食品」外，另有「飲食物品」（例如刑法第191條）或「食物」（監獄行刑法第46條）。「食品」作為法律概念之意涵，容後論述。

13 參見SOLOMON H. KATZ & WILLIAM WOYS WEAVER EDS., *ENCYCLOPEDIA OF FOOD AND CULTURE VOLUME 2: FOOD PRODUCTION TO NUTS* 672 (2003).

關聯。自然環境之因素，例如大自然界的輻射、傳染病、病蟲害等及其衍生之「保存問題」，對應之人為因素則是環境用藥、動植物用藥，以及基因科技暨添加物質。「非食品因素」之外來污染，例如重金屬、戴奧辛等，亦是食品不安全的原因之一。人為因素之主體，主要是農產品業者、食品業者；自然或客觀因素，主要是（原）產地（參見圖1）。

面對食品不安全的多重因素，法律對策最直接且基本者，厥為建立「禁止（或限制）規範」¹⁴，阻絕造成食品不安全之人為因素，同時設定「作為規範」¹⁵，防範來自人為及自然的不安全因素，形成一套「令行禁止」的食安法律規範架構。

其次，「令行禁止」規範體系的運作要素是分別對「食品」與「食品業者」（人）建立一套「衛生安全標準」，並輔以（部分之）「事前許可」¹⁶制度。

其三，禁止規範、作為規範、安全標準、事前許可的合致關係，需要一套監督管控機制，包括查驗、檢驗、禁止等手段，並以處罰為後盾。

最後，建立排除食品的不安全、回復安全（合法）狀態的義務體系及執行機制。回收、銷毀為其中最主要的法律工具。

¹⁴ 第15條為禁止規範之核心規定（不得……）。2016年12月16日公布新增之第15條之1：「中央主管機關對於可供食品使用之原料，得限制其製造、加工、調配之方式或條件、食用部位、使用量、可製成之產品型態或其他事項。前項應限制之原料品項及其限制事項，由中央主管機關公告之。」亦屬一種「禁止（限制）規範」。惟禁止（限制）之權限則空白授權給中央主管機關行之，是否合於法律保留原則，不無疑問。

¹⁵ 第3章「食品業者衛生管理」規定，基本上屬於「作為規範」，尤其2013年6月19日公布新增、2014年2月5日、2014年12月10日公布修正之第7條，課予食品業者之自主管理義務，亦屬行為規範之一環，在空間上（設置實驗室）及時間上（有危害衛生安全之虞）均較諸傳統管制模式嚴格甚多。

¹⁶ 第15條第1項第10款、第21條、第33條。

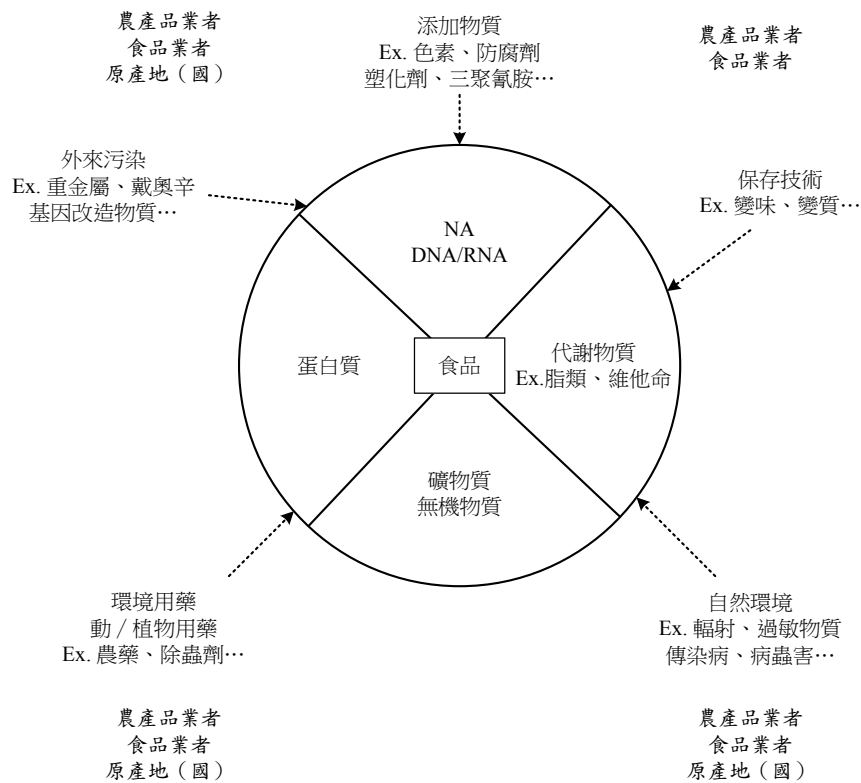


圖1 食安問題與法律規範之關係

資料來源：作者製作。

三、食品標示的法功能定位

「食品標示」於食品法中與廣告管理合為一章，獨立規範，直接與標示有關者，為第22條至第27條，計6個條文，約佔全部條文的10分之一。再觀同法施行細則之28個條文，其中與「食品標示」

直接相關之規定有18條¹⁷，間接相關者有2條¹⁸，所佔比例高達8成以上，將食品法施行細則稱之為「食品標示施行細則」，殆不為過。單是規範之表象即已彰顯出食品標示的重要性、技術性與專業性三種特質，其與食品安全規範架構之間的關聯與功能定位，允有探明究實之必要。

前述食品安全之規範架構與管制工具，基本上是一套兼容「安全標準」與「查核檢驗」的管控機制，其運作一定程度仰賴主管機關的介入。相對而言，標示制度則是一套以「資訊公開」為中心貫串實質行政管控的程序機制，其一方面可以提升主管機關管控的行政效能（從有無標示、標示資訊、標示是否不實即可判定食品的安全性），另方面可以將消費者納入食安管控體系之一環。就規範目的而言，食品標示不僅旨在維護國民健康，同時寓有防制詐欺之意旨（尤其是有關重量、數量的標示）¹⁹。換言之，食品標示規定亦屬消費者保護法之一環。就此而言，消費者保護法與食品法之間構成一般法與特別法的關係。

綜上，食品標示之法制規範與法治實踐的問題思考層次，大抵如次，本文循序探討之：

- ◇ 何謂「食品」？
- ◇ 何謂「標示」？
- ◇ 標示「目的」？

17 第6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23條。

18 第3、26條。

19 立法院於2014年1月28日通過之食品法部分條文附帶決議第12項：「主管機關應滿足國民享有健康安全食品以及知的權利，依歐盟標準規範基因改造食品標示」。單就內容而言，無可訾議。但就掌有立法權限的立法院來說，殊值商榷。蓋「滿足國民享有健康安全食品以及知的權利，依歐盟標準規範基因改造食品標示」，為立法院職責，應完善立法，妥為規範，而非以「附帶決議」方式要求主管機關在無（完善）法律依據下率然行之。

- 消費保護？
- 防止詐欺？
- 食品安全？
- 環境保護？
- ◇ 食品如何「表外」？
- ◇ 食品「內含」為何？
- ◇ 是否「表裡如一」？

貳、食品標示的法律概念與鄰接法制

法律以食品標示作為確保食品安全與衛生的制度，須先就食品與標示此二概念作法律上的界定。「食品」旨在標定法律規範的客體與範圍；「標示」則形塑行政管制的機制與內涵，二者互有關聯。前者關乎食品法的適用範圍及其與他類標示制度（例如產品標示）的分野；後者確立維護食安的制度功能（承載事項與目的）²⁰及其與別種管制工具（例如食品標章）的區隔，同時構成食品法制立法與適用的基本元素。一般法（例如消費者保護法、商品標示法）與特別法（例如健康食品管理法）的秩序理念與思維理路²¹，繫乎於此²²。

以下先論食品的概念及其相關法制，繼之分析標示的意涵及其鄰接制度。

20 「食品」概念的界定，如範圍過廣或外延模糊，則標示的義務將失之過寬，對人民權利限制過度；反之，若範圍過狹，則標示的作用有限，無法達到應有的保護功能。

21 相對於消費者保護法、商品標示法，食品法為特別法；相對於健康食品管理法，食品法為一般法。

22 基礎觀念，參見李建良，行政程序法的秩序理念與思維理路——行政法體系構成的方法論反思，收於：李建良編，人民與國家關係的變遷，頁317以下（2017年）。

一、食品的法律概念與法制規範

食品一詞的內涵不脫維生給養、滿足口慾之物品，作為法律明文且具規範效力的法律概念，則未必同於日常用語或科學領域的專業概念。法律有特定規範目的與適用脈絡，其使用「食品」概念的理解與檢視，須在特定的法律規範框架之下進行。

（一）食品的概念與規範架構

1. 立法定義

依食品法規定，食品係指「供人飲食或咀嚼之產品及其原料」²³。此一立法定義，除描述「飲食」（吃喝）、「咀嚼」兩項功能外，另加「產品」與「原料」兩項載體概念，指涉範圍包括「食品原料」。何謂「原料」，法無明文，解釋上易滋疑義²⁴。

另則，食品法第22條第1項規定：「食品及食品原料之容器或外包裝，應以中文及通用符號，明顯標示下列事項：……」將「食品」與「食品原料」並列，存有語意邏輯矛盾之問題。蓋「食品」一詞依食品法之定義既已包含「其原料」在內，則第22條第1項之「及食品原料」，即屬贅詞，且徒增「食品」一語是否包含原料之法解釋困擾²⁵。

²³ 第3條第1款。

²⁴ 2002年歐盟第178/2002號食品安全規則第2條對「食品」（food [foodstuff], Lebensmittel）的定義如下：「任何被供應或合理可期待供給人類攝取(ingested, aufgenommen)之物質或產物(substance or product, Stoffe oder Erzeugnisse)，不問經過加工、部分加工或不經加工。」德國食品法直接以此規定為該法所稱「食品」之定義。概念界定係採「負面表列」方式，即凡非屬「飼料」、「活體動物」、「未收成之植物」、「藥物」、「美容品」、「麻醉品」等之可供人類攝取之物，解釋上均為「食品」。參見Thomas Boch, Lebensmittel- und Futtermittel-gesetzbuch, 4. Aufl., 2015, § 2 Rn. 9 ff.

²⁵ 同樣問題亦發生在2016年12月16日公布新增之第15條之1，其所稱「可供食品使用之原料」，究何所指，與其他法律之關係，無從確知（立法理由僅重複法律條文），有待解釋。

2. 食品的種類

除「食品」外，食品法另有「特殊營養食品」之稱語，指「嬰兒與較大嬰兒配方食品、特定疾病配方食品及其他經中央主管機關許可得供特殊營養需求者使用之配方食品」²⁶。所稱「其他經中央主管機關許可得供特殊營養需求者使用之配方食品」，為供特定對象、特定目的之廣義營養食品²⁷。例如醫療目的之食品（低鹽醬油）等，係食品的「種類」之一，仍在「食品」立法定義的射程範圍。在食品法的規範體系中，中央主管機關對「特殊營養食品」，得限制促銷或廣告²⁸。就法律之適用而言，除法律有特別規定外，食品法有關「食品」之規定，於「特殊營養食品」均有適用。

循上延伸思考，食品法以外之其他法律中使用「食品」一語者，在「食品安全衛生」的規範目的範圍內，基於體系解釋方法，亦應視同於食品法之食品的「種類」之一。以「健康食品」為例，依健康食品管理法之規定，指「具有保健功效，並標示或廣告其具該功效之食品」²⁹；保健功效，指「增進民眾健康、減少疾病危害風險，且具有實質科學證據之功效，非屬治療、矯正人類疾病之醫療效能，並經中央主管機關公告者」³⁰，例如含有益生菌³¹的食品（保健食品），如養樂多，菌類食品³²，酸奶（優酪乳）、優果等，均屬「食品」之一種，除適用健康食品管理法外，亦受食品法之規範。

26 第3條第2款。

27 德國稱之為Diätetisches Lebensmittel，直譯是：營養食品，目前訂有營養食品命令（Verordnung über diätetische Lebensmittel, kurz *Diätverordnung DiätV*），可資比較。

28 第28條第3項。

29 健康食品管理法第2條第1項。

30 健康食品管理法第2條第2項。

31 相對應之外文為：probiotics。

32 相對應之外文有：probiotische Lebensmittel、probiotic food。

關於食品之種類，除上舉特別法律外，在食品法的規範框架之內，另有食品類別之分，法律本身雖無明文，但從依食品法授權訂定之各種「衛生標準」可以看到「一般食品」與「其他特殊食品」的區別。例如「一般食品衛生標準」、「生食用食品類衛生標準」、「生熟食混合即食食品類衛生標準」、「藻類食品衛生標準」、「包裝飲用水及盛裝飲用水衛生標準」、「乳品類衛生標準」、「食品用一氧化二氮衛生標準」、「食鹽衛生標準」、「蛋類衛生標準」、「卵磷脂衛生標準」等，其類甚多，不一而足。

上揭衛生標準，除少數未明示授權基礎外³³，其依據皆為食品法第17條：「販賣之食品、食品用洗潔劑及其器具、容器或包裝，應符合衛生安全及品質之標準；其標準由中央主管機關定之。」從法治原則的角度檢視，就食品概念與標示的關係以論，容有以下值得商榷與思考的問題：

- 1) 本條是否賦予中央主管機關訂定食品種類與命名（品名）的權限？
- 2) 中央主管機關依本條授權訂定的衛生標準，是否亦為食品標示的內容？
- 3) 中央主管機關是否因依本條授權而取得訂定衛生標準的選擇權？換言之，未經中央主管機關訂定衛生標準的食品，是否無須符合一定的安全及品質標準？

3. 基因改造食品

承上問題意識，應特別指出的是「基因改造食品」（基改食品）³⁴的概念與名稱。2014年2月5日修正公布之食品法於第4條第3

³³ 例如酒類衛生標準（2001年11月21日訂定）。

³⁴ 相對應的外文，例如：Gentechnisch veränderte Lebensmittel、genetically modified food。

項提及諮議體系應就「基因改造食品」成立諮議會，後文卻無關於「基因改造食品」之規定，僅針對「基因改造」設有立法定義³⁵。再查食品法的管制規定，係就食品含有「基因改造食品原料」進行管制與監控³⁶；法律規定應標示之項目亦是「含基因改造食品原料」³⁷或「含基因改造食品添加物之原料」³⁸，而非規定標示「基因改造食品」字樣。

實則，基因改造食品原料不等於基因改造食品，「含」基因改造食品原料亦不等於基因改造食品。行政院衛生福利部（下稱衛福部）目前訂有「包裝食品含基因改造食品原料標示應遵行事項」³⁹，規定標示之字樣為「基因改造」、「含基因改造」或「使用基因改造○○」，並無「原料」二字，亦與法律規定未盡相符，允宜修法改進之，以符法治原則。

（二）食品的鄰接概念與法制

法律界定「食品」的概念意涵，旨在透過立法定義設定規範對象與指涉外延。不過，如前所述，食品法的定義僅是功能描述概念（飲食、咀嚼），與其他可供飲食、咀嚼之產品，甚難界分。是以，「食品」的鄰接概念及其法制的同步掌握，或可反面彰顯食品的輪廓，於法律適用上有其必要，且具重要性。

35 第3條第11款：「指使用基因工程或分子生物技術，將遺傳物質轉移或轉殖入活細胞或生物體，產生基因重組現象，使表現具外源基因特性或使自身特定基因無法表現之相關技術。但不包括傳統育種、同科物種之細胞及原生質體融合、雜交、誘變、體外受精、體細胞變異及染色體倍增等技術」。

36 第21條第2、3項、第30條第1項、第32條第2項。

37 第22條第1項第9款、第25條第1項。

38 第24條第1項第9款。

39 另有「食品添加物含基因改造食品原料標示應遵行事項」、「散裝食品含基因改造食品原料標示應遵行事項」。

除直接與食品接觸之食品添加物⁴⁰、食品器具⁴¹、食品容器或包裝⁴²、食品用洗潔劑⁴³等與食品可資區別外，在概念上及法制上可能產生界分困難或應予界分者，為藥品、菸酒、糧食、農產品等同樣可供「飲食、咀嚼」之物品，此等現行法律定中之可食物品是否亦為食品法所稱之食品，而有該法之適用，主要有四種類分與規範問題：

1. 可食的非食品（排斥關係）

藥物，除載於中華藥典⁴⁴或經中央衛生主管機關認定之其他各國藥典、公定之國家處方集之原料藥及製劑外，主要指使用於診斷、治療、減輕或預防人類疾病，或其他足以影響人類身體結構及生理機能之原料藥及製劑⁴⁵，在法律體系上的定位是「非食品」⁴⁶，現行法採「非此即彼」的管制模式，與食品具有規範上的不相容性。食品不得為醫療效能之標示、宣傳或廣告⁴⁷；藥物廣告僅能由

40 食品添加物：指為食品著色、調味、防腐、漂白、乳化、增加香味、安定品質、促進發酵、增加稠度、強化營養、防止氧化或其他必要目的，加入、接觸於食品之單方或複方物質。複方食品添加物使用之添加物僅限由中央主管機關准用之食品添加物組成，前述准用之單方食品添加物皆應有中央主管機關之准用許可字號（第3條第3款）。

41 食品器具：指與食品或食品添加物直接接觸之器械、工具或器皿（第3條第4款）。

42 食品容器或包裝：指與食品或食品添加物直接接觸之容器或包裹物（第3條第5款）。

43 食品用洗潔劑：指用於消毒或洗滌食品、食品器具、食品容器或包裝之物質（第3條第6款）。

44 至於直接將「字典」或「百科全書」納為法律規範，使之成為法源的正當性問題，另文探討。

45 藥事法第6條，特別是第3款。

46 第10條第3項：「食品或食品添加物之工廠應單獨設立，不得於同一廠址及廠房同時從事非食品之製造、加工及調配。但經中央主管機關查核符合藥物優良製造準則之藥品製造業兼製食品者，不在此限。」明顯可見「藥物」為「非食品」。

47 第28條第2項、健康食品管理法第14條第2項、食品標示宣傳或廣告詞句涉及誇張易生誤解或醫療效能之認定基準。

藥商為之⁴⁸，均為著例。

菸，指全部或部分以菸草或其代用品作為原料，製成可供吸用、嚼用、含用、聞用或以其他方式使用之製品⁴⁹。酒，指含酒精成分以容量計算超過0.5%之飲料、其他可供製造或調製上項飲料之未變性酒精及其他製品；酒精成分，指攝氏檢溫器二十度時，原容量中含有乙醇之容量百分比⁵⁰。在行政法秩序中，菸酒既非食品，亦非藥品，此點可以從「酒不得暗示或明示具醫療保健效果之標示、廣告或促銷」的規範要求⁵¹，窺見端倪。蓋規範上「醫療效果」專屬藥品的特性；「保健功效」則是特定（健康）食品的功能之一。

2. 食品的同質物（包含關係）

不同於藥物或菸酒，糧食、農產品等可供食用之物品，與食品之間的關係，猶如水的三態，一定程度是同質異態，而非相互排斥。

糧食，依糧食管理法規定，指稻米、小麥、麵粉、含稻米量達50%以上之混合穀物，與經主管機關公告管理之雜糧及米食製品；稻米，指稻穀、糙米、白米、碎米及相關產品米⁵²。單從定義觀之，固與食品無異。若參諸糧食管理法僅有中央主管機關（行政院農業委員會，下稱農委會），而無地方主管機關⁵³；管理對象主要是糧商（依本法辦理糧商登記之營利事業、農會或合作社）⁵⁴；管

48 藥事法第65條。

49 菸酒管理法第3條。

50 菸酒管理法第4條。

51 菸酒管理法第32條第2項、第37條第5款；「醫療保健效果」，指涉及醫療效能或保健功效之詞句或效果（菸酒管理法施行細則第7條）。

52 糧食管理法第3條、第4條第1款。

53 糧食管理法第2條。

54 糧食管理法第4條第2、3款。

理重心在糧食供應的穩定（糧食安全）、供需平衡、產銷⁵⁵；管控的行為主要是糧食的輸出、輸入、存儲、加工、市場銷售等⁵⁶；管理機制是糧商登記⁵⁷、限制輸出、輸入（為確保國家糧食安全）⁵⁸、記錄供應來源及流向資料⁵⁹、分級（稻米）⁶⁰、標示（市場銷售之包裝、散裝糧食）⁶¹。由上可知，糧食管理與食品安全管理的標的雖均為可供食用之物品，但規範重點不同，也因此糧食之標示，除糧食管理規定外，「適用」食品安全衛生管理法之規定⁶²，蓋「糧食」亦是食品法所定之「食品」。

農產品為食品的主要來源及原料之一，法律對於「農產品」設有立法定義者，計有二處：一、農產品生產及驗證管理法；二、農產品市場交易法，分別指利用自然資源、農用資材及科技，從事農作、森林、水產、畜牧等產製銷所生產之物⁶³；蔬菜、青果、畜產、漁產與中央主管機關指定之其他農、林、漁、牧業產品及其加工品⁶⁴。農產品生產及驗證管理法另有「有機農產品」之定義，指在國內生產、加工及分裝等過程，符合中央主管機關訂定之有機規範，並經依本法規定驗證或進口經審查合格之農產品⁶⁵。

農產品生產及驗證管理法之制定，旨在提升農產品與其加工品之品質及安全（第1條），故「農產品」與食品除有部分包含關係外，主要還有生產、製成的接續關連（後詳），與食品法在規範上

55 糧食管理法第5條、第5條之1、第12條、第13條等。

56 糧食管理法第7條、第11條、第14條等。

57 糧食管理法第7條、第11條、第14條等。

58 糧食管理法第7條。

59 糧食管理法第11條。

60 糧食管理法第13條。

61 糧食管理法第14條、第14條之1、第15條。

62 糧食管理法第14條第4項。

63 農產品生產及驗證管理法第3條第1款。

64 農產品市場交易法第3條第1款。

65 農產品生產及驗證管理法第3條第2款。

構成競合關係，於法律適用上，須視管理機制及其規範對象而定，本文關注焦點為「標示」制度，容後探討。

3. 食品的前身物（接續關係）

食品在可供飲食、咀嚼之前，多半需經一定的產製過程，其間之物體雖非食品本身（可稱為「前食品」），亦攸關食品的衛生與安全。除前述農產品生產及驗證管理法設有驗證、標章、標示制度外，相關規定散見於各該動物及植物衛生管理及檢疫法規，如畜牧法、漁業法、動物傳染病防治條例、植物防疫檢疫法等。

以家禽⁶⁶與家畜⁶⁷為食品，通常須經育成、飼養與屠宰的程序。除飼養中的家禽、家畜外，種畜禽（供繁殖用之家畜、家禽）、種源（與種畜禽有關之遺傳物質如精液、卵、種蛋、胚、基因、及經遺傳物質轉置或胚移置所產生之生物）、屠體、內臟等，被劃歸屬畜牧法的範疇⁶⁸。在時間與空間上，屠體（含內臟）與食品的關係最為接近，在法律規範上（包括主管權限與管理準據）呈現接續與交疊的狀態。現行食品法以「衛生檢查」作為管理機制⁶⁹，查核規範由中央食品主管機關（衛福部）會同中央農業主管機關（農委會）定之⁷⁰，權限分工如下：

66 牛、羊、馬、豬、鹿、兔及其他經中央主管機關（農委會）指定之動物（畜牧法第3條第1款）。

67 雞、鴨、鵝、火雞及其他經中央主管機關指定之動物（畜牧法第3條第2款）。

68 畜牧法第3章。

69 未經屠宰衛生檢查或經檢查為不合格之屠體、內臟，不得供人食用或意圖供人食用而分切、加工、運輸、貯存或販賣；經檢查為合格之屠體及內臟或其包裝容器，應標明屠宰衛生檢查合格標誌、屠宰場編號及屠宰日期，始得運出屠宰場（畜牧法第32條第1、4項）。

70 第20條第4項。目前訂有「屠體內臟及其分切物運送衛生查核辦法」。

- 1) 屠宰場內畜禽屠宰及分切之衛生查核，由農業主管機關為之⁷¹。
- 2) 運送過程之屠體、內臟及其分切物於交付食品業者後之衛生查核，由衛生主管機關為之⁷²，包含食品業者自行備置運輸工具前往受領屠體、內臟及其分切物。
- 3) 運送過程之屠體、內臟及其分切物於交付食品業者前之衛生查核⁷³，由農業主管機關為之。

除衛生查核外，食品業者所持有之屠體、內臟及其分切物之製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入或輸出之衛生管理，依食品法規定⁷⁴，係由各級主管機關依食品法之規定辦理。換言之，屠體、內臟及其分切物於交付食品業者後（即屠體、內臟及其分切物於交付食品業者由業者實際管領時），在規範上即被視為食品。

以魚類為食品，來源不外捕撈與養殖二途。依漁業法之規定，除原則禁止使用毒物、炸藥或其他爆裂物、電氣或其他麻醉物外⁷⁵，主管機關（中央為農委會）得為保育及管理相關措施，包括為相關限制或禁止公告⁷⁶、指定設置繁殖保育區⁷⁷等。在此之外，與食品安全關係密切者，厥為魚產品防疫檢疫問題，主要依據為動物傳染病防治法。

⁷¹ 第20條第1項。

⁷² 第20條第2項。

⁷³ 運銷方式有二：以供應再販賣或加工為目的之批發交易之共同運銷，或向農產品生產者或批發市場購買農產品運往其他市場交易之批發交易。參見農產品市場交易法第2章、第3章。

⁷⁴ 第20條第3項。

⁷⁵ 漁業法第47條。本條規定是否合於法律保留原則，尤其第1項第9款「其他必要事項」的範圍為何，不無疑問。農委會依此規定所發布之「魚翅進口應遵行事項」，即為一例。

⁷⁶ 漁業法第44條。

⁷⁷ 漁業法第45條。

以植物⁷⁸及其產品⁷⁹為食品，陸上植物須經育種、種植與收成等生產程序，種苗、田間種植物、收成物等，為食品的產製物品，目前並無如畜牧法之統一規範，規定零散，陸上植物以植物品種及種苗法與植物防疫檢疫法為要⁸⁰；水產植物則主要受漁業法規範。

在此規範脈絡下，須特別注意的是，動物防疫檢疫與食品安全管理法制的關聯問題。按動物傳染病防治條例第33條：「為維護動物及人體健康之需要，中央主管機關得訂定檢疫物之檢疫條件及公告外國動物傳染病之疫區與非疫區，以禁止或管理檢疫物之輸出入。」係以農業機關（中央為農委會）為主管機關，管制重點在傳染病的預防、防疫及檢疫，不問規範客體的形體狀態、是否可供食用，均在管制之列，故可供食用之動物類食品的防疫檢疫，亦在該法之適用範圍。農委會訂有相關規定，如「獵捕動物之肉及肉類製品輸入檢疫條件」、「家禽肉類之輸入檢疫條件」、「偶蹄類動物肉類之輸入檢疫條件」、「含肉加工產品之輸入檢疫條件」、「未去除內臟之冷凍、冷藏魚產品之輸入檢疫條件」等，其中多有輸入產品包裝容器應標示產地，註明輸出國名稱、主管機關名稱及產地省份或地區的規定。動物防疫檢疫與肉類食品安全管理，法制上定由不同機關主管（農委會與衛福部），或有不得不然的理由。然因動物是否感染傳染病攸關肉類食品安全甚鉅，二者難以截然劃分，如何建立溝通平台與連線網絡，避免規範環節上的漏洞或死角，為食品安全管理法制建構的核心議題之一。

78 種子植物、蕨類、苔蘚類、有用真菌類等之本體與其可供繁殖或栽培之部分（植物防疫檢疫法第3條第1款）。

79 籽仁、種子、球根、地下根、地下莖、鮮果、堅果、乾果、蔬菜、鮮花、乾燥花、穀物、生藥材、木材、有機栽培介質、植物性肥料等來源於植物未加工或經加工後有傳播有害生物之虞之物品（植物防疫檢疫法第3條第2款）。

80 依植物品種及種苗法授權訂定之基因轉殖水產動植物田間試驗管理規則、基因轉殖植物之標示及包裝準則等，尤其重要。

4. 食品的助長物（牽連關係）

如前所述，影響食品安全的因素，主要有人為與自然兩種。自然因素中，如土地貧瘠、傳染病或病蟲害等食品生產的客觀問題，因人類採取相關補強或防範措施，如飼料、飼料添加物⁸¹、肥料⁸²、農藥⁸³、環境用藥⁸⁴或動物用藥品⁸⁵等，而獲得一定程度的改善，但同時也轉變成影響食品安全的人為因素。現行相關管理法規，如飼料管理法、農藥管理法、環境用藥管理法、動物用藥品管理法等，與食品法之規定具有密切的牽連關係。

茲將食品與非食品、前食品、助長物之關係，表列如下，以利觀察：

助長物	前食品		食品（原料）		非食品
飼料、肥料、農藥、環境用藥、動物用藥品	畜產	屠體	農產品	非農產品	藥品
	魚產	體			酒類
	植物		糧食		菸品

資料來源：作者製作。

-
- 81 依飼料管理法第3條第1項、第4條第1項，飼料，指可供給家畜、家禽、水產動物營養或促進健康成長之食料；飼料添加物，指為提高飼料效用，保持飼料品質，促進家畜、家禽、水產動物發育，保持其健康或其他用途，添加於飼料且不含藥品之非營養性物質。
- 82 供給植物養分或促進養分利用之物品（肥料管理法第3條第1款）。
- 83 用於防除農林作物或其產物之有害生物、調節農林作物生長或影響其生理作用或調節有益昆蟲生長之藥品或農藥成品（農藥管理法第5條第1、2款）。
- 84 環境衛生、污染防治用藥品或微生物製劑，如環境衛生用殺蟲劑、殺鼠劑、殺菌劑、防治空氣污染、水污染、土壤污染或處理廢棄物之化學合成藥品等（環境用藥管理法第5條）。
- 85 預防、治療動物疾病之生物藥品、抗生素、診斷劑或促進或調節動物生理機能之藥品（動物用藥品管理法第3條）。

二、標示的法律概念與法制規範

（一）標示的法秩序

1. 標示法制的基本圖像

標示作為法律制度，散見於行政法規，種類繁多、功能不一。以物品作為標示的客體⁸⁶，商品標示法就標示設有一般性規定，指企業經營者在商品陳列販賣時，於商品本身、內外包裝、說明書所為之表示⁸⁷，為通則性的規定⁸⁸。在此之外，針對輸出入管理，貿易法以「貨物」為規範對象，就「來源識別、產地」的標示設有一般性規定⁸⁹。

食品為消費的一種，以消費為目的而為交易、使用食品或接受服務，消費者與（食品）企業經營者之間就商品或服務發生的消費法律關係⁹⁰，屬消費者保護法適用的對象。標示為消費者保護的方式之一，警告標示為主要制度，如：商品或服務具有危害消費者生命、身體、健康、財產之可能者，應於明顯處為警告標示及緊急處理危險之方法⁹¹。企業經營者違反此項義務者，於致生損害於消費者或第三人時，應負連帶賠償責任⁹²；且負有回收該批商品或停止

86 基於安全防護之考量，亦有不以物品為標示客體之規定，例如職業安全衛生標示設置準則（授權依據：職業安全衛生法第6條第3項）、安全標示與驗證合格標章使用及管理辦法（授權基礎：職業安全衛生法第7條第4項、第8條第5項）、危害性化學品標示及通識規則（授權依據：職業安全衛生法第10條第3項）等。本文論述重點在食品標示，故不予論列。

87 商品標示法第4條第1項。

88 相關子法，例如文具商品標示基準、服飾標示基準、織品標示基準、陶瓷面磚商品標示基準、鞋類商品標示基準、電器及電子商品標示基準，授權依據均為商品標示法第11條。

89 貿易法第17條第2款。相關子法，例如進口貨品產地標示不實案件處理原則（經濟部國貿局）、未依規定標示產地或產地標示不實之處分原則（貿易法第17條第2款、第28條第1項第6款）。

90 消費者保護法第2條第1、2、3款。

91 消費者保護法第7條第2項。

92 消費者保護法第7條第3項。

其服務之義務⁹³。

除警告標示外，消費者保護法第24條規定：「企業經營者應依商品標示法等法令為商品或服務之標示。輸入之商品或服務，應附中文標示及說明書，其內容不得較原產地之標示及說明書簡略。輸入之商品或服務在原產地附有警告標示者，準用前項之規定。」本條第1項連結前述「商品標示法」之規定（援引規定）；第2項則特別針對輸入之商品或服務，要求應附中文標示及說明書，且其內容不得較原產地之標示及說明書簡略。輸入之商品或服務在原產地附有警告標示者，亦同。此等規定亦適用於食品，自不待言。

在上述一般性規定之外，就個別領域之規範予以觀察，若以食品（含原料）為中心，標示的法秩序大體與前文所論食品的鄰接概念形成對應關係。以食品法為規範的標示，約可整理條列如下：

- 1) 組織類規定：如「食品廣告標示諮議會設置辦法」⁹⁴。
- 2) 內容物名稱標示：如「市售包裝維生素礦物質類之錠狀膠囊狀食品營養標示方式及內容標準」⁹⁵；「市售奶油、乳脂、人造奶油與脂肪抹醬之品名及標示規定」、「包裝食用醋標示規定、包裝食用鹽品之碘標示規定、鮮乳保久乳調味乳乳飲品及乳粉品名及標示規定」、「市售包裝米粉絲產品標示規定」、「含牛肉及牛可食部位原料之有容器或包裝之食品原產地標示規定」、「市售包裝冷凍食品標示規定」、「宣稱含果蔬汁之市售包裝飲料標示規定」等⁹⁶。
- 3) 中央主管機關公告應標示事項：如「巧克力之品名及標示規定」⁹⁷。

⁹³ 消費者保護法第10條第2項。

⁹⁴ 授權基礎：第4條第4項。

⁹⁵ 授權基礎：第22條第2項。

⁹⁶ 授權基礎：第22條第1項第2款、第10款、第2項。

⁹⁷ 授權基礎：第22條第1項第10款、第25條第2項。

- 4) 免標示事項：如「得免營養標示之包裝食品規定」⁹⁸。
- 5) 基因改造食品標示：如「食品添加物含基因改造食品原料標示應遵行事項」⁹⁹、「包裝維生素礦物質類之錠狀膠囊狀食品營養標示應遵行事項」、「包裝食品營養標示應遵行事項、包裝食品含基因改造食品原料標示應遵行事項」¹⁰⁰等。
- 6) 散裝食品標示：如「自動販賣機販售食品之標示規定」、「散裝食品含基因改造食品原料標示應遵行事項」¹⁰¹等。
- 7) 農產品標示：如「進口有機農產品及有機農產加工品核發有機標示同意文件審查費收費標準」¹⁰²。
- 8) 非食品標示：如「酒類標示管理辦法」¹⁰³、「菸品尼古丁焦油含量檢測及容器標示辦法」¹⁰⁴、「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」¹⁰⁵、「中藥材飲片之標籤或包裝應標示事項處理原則」¹⁰⁶等。
- 9) 前食品標示：如「基因轉殖植物之標示及包裝準則」¹⁰⁷。
- 10) 助長物品標示：如「環境用藥標示準則」¹⁰⁸、「糧食標示辦法」¹⁰⁹、「農藥標示管理辦法」¹¹⁰及肥料管理法第13條第8款所定其他應標示之事項。

98 授權基礎：第23條。

99 授權基礎：第24條第2項。

100 授權基礎：第22條第3項。

101 授權基礎：第25條第2項。

102 授權基礎：規費法第10條。

103 授權基礎：菸酒管理法第32條第6項。

104 授權基礎：菸害防制法第6條第3項、第7條第2項。

105 授權基礎：菸害防制法第10條第2項。

106 授權基礎：藥事法92條第1項。

107 授權依據：植物品種及種苗法第52條第4項。

108 授權依據：環境用藥管理法第27條第2項。

109 授權基礎：糧食管理法第14條第3項。

110 授權基礎：農藥管理法第14條第2項。

2. 標示法制的秩序理念？

標示法制基本圖像的拼組，非只是法律條文的排列編組，重要的是找出其間的邏輯關聯，設法建立其中的秩序理念，儘管可能闕漏不全。法律制定與法律適用能否有序運行，乃至契合體系正義的憲法要求，均繫乎於此。吾國標示法制的秩序理念為何？容待行政法學者關注及此、投入時間心力，方有以致之。

（二）食品法的標示

依食品法的立法定義，表面觀之，標示分為（一般）標示與營養標示二種，前者指於食品、食品添加物、食品用洗潔劑、食品器具、食品容器或包裝上，記載品名或為說明之文字、圖畫、記號或附加之說明書¹¹¹；後者指於食品容器或包裝上，記載食品之營養成分、含量及營養宣稱¹¹²。比較二者，後者除強調食品的營養成分、含量及營養宣稱外，僅及於「食品容器或包裝上」的標示，非屬獨立的標示制度，而係食品標示的其中一環¹¹³。因此，應加區別者，乃食品法的營養標示與「健康食品」之標示（具有保健功效，且非屬治療、矯正人類疾病之醫療效能）¹¹⁴，分屬不同的法律規定範疇，至於二者實際上有何差異，則為另一問題。

（三）相關食品標示

食品法之外的與食品相關的標示，種類繁多，舉其要者：

1. 農產品標示：農產品及其加工品於陳列販賣時，於農產品本身、裝置容器、內外包裝所為之文字、圖形或記號¹¹⁵。

¹¹¹ 第3條第8款。

¹¹² 第3條第9款。

¹¹³ 第22條第1項第8款。

¹¹⁴ 健康食品法第2、6、13條。

¹¹⁵ 農產品生產及驗證管理法第3條第2款。

2. 飼料標示：飼料或飼料添加物容器上或包裝上用以記載文字、圖畫或記號之標識¹¹⁶。
3. 農藥標示：農藥容器、包裝或附加說明書上之記載文字、圖案或記號¹¹⁷。
4. 有機標示：此類標示主要規範是農委會依職權發布之行政規則，如「核發進口農糧產品及農糧加工品有機標示同意文件審查作業要點」、「核發進口水產品及水產加工品有機標示同意文件審查作業要點」、「核發進口畜產品及畜產加工品有機標示同意文件審查作業要點」等。

（四）標示鄰接制度

標示是資訊公開制度之一種，本此旨趣，檢索與此相近或鄰接之法制，舉其要者，約有：

1. 標章，如農產品標章：指證明農產品及其加工品經依本法規定驗證所使用之標章¹¹⁸。與此有關者，如優良農產品標章、節能標章、除濕機節能標章能源效率基準與標示方法（經濟部能源局）等。
2. 優良農產品驗證，指中央主管機關就國內特定農產品及其加工品之生產、加工、分裝及流通等過程，實施自願性優良農產品驗證制度。前項特定農產品及其加工品之項目、申請條件與程序、驗證基準、標示方式、有效期間及相關管理之辦

¹¹⁶ 飼料管理法第7、14條：「飼料或飼料添加物，應於銷售前，在其包裝或容器上，以中文或通用符號標示下列事項：……」、第20條第7款：「未依第14條規定標示、標示不明或標示不全。但自製自用飼料戶自製自用之飼料，不在此限。」

¹¹⁷ 農藥管理法第5條第4款、第14條、第29條第4款：「農藥標示之使用或變更，應先經中央主管機關核准。標示變更後，原標示應於六個月內更換之；農藥販賣業者，不得販賣未黏貼或未加印標示之農藥。」

¹¹⁸ 農產品生產及驗證管理法第3條第10款。

法，由中央主管機關定之¹¹⁹。

3. **產銷履歷**，指農產品自生產、加工、分裝、流通至販賣之公開且可追溯之完整紀錄¹²⁰。
4. **通報**，食品製造廠商或國內負責廠商名稱、電話號碼及地址，為食品標示的重要項目之一。若僅標示國內負責廠商名稱者，依食品法之規定，應將製造廠商、受託製造廠商或輸入廠商之名稱、電話號碼及地址「通報」轄區主管機關¹²¹。
5. **開放查閱**，承上所述，製造廠商、受託製造廠商或輸入廠商之名稱、電話號碼及地址，主管機關應開放「其他主管機關」共同查閱¹²²。涉及個人資料「目的外利用」之問題，基於法律之合憲解釋，所謂「其他主管機關」應係指「轄區以外」之主管機關，亦即仍以食品法之主管機關為限，不包括食安主管機關以外之行政機關。

參、食品標示的法制內涵與體系

一、管制模式與規範構造

食品標示的項目，主要有五大項：

- 一、食品的品名；
- 二、食品廠商資料（包括製造商、包裝商、經營商等）；
- 三、食品的成分（依其重要性依序標示）；
- 四、保存期限、食用期限或製造期限；
- 五、重量、容量、數量。

¹¹⁹ 農產品生產及驗證管理法第4條。

¹²⁰ 農產品生產及驗證管理法第3條第9款。

¹²¹ 第22條第4項前段。

¹²² 第22條第4項後段。

所含，即所載？所載，即所含？你看到的，是否等於你吃到的？食品標示的核心問題與規範重點是，標示的項目、方式（是否於明顯處？不用打開包裝、一望即知）。從食品法之立法目的出發¹²³，標示的規範目的：減輕購買的負擔（資訊充分且對等），不使消費者如瞎子摸象般的盲目購買¹²⁴。防止詐欺：有無添加？品質不良？成分不明？名實不符？達成上述目的的法律對策是建立標示制度，並以貫徹「所載（標示）與所含（食品）同一」為政策目標¹²⁵（參見圖2）。

¹²³ 食品法第1條之立法目的原是「為管理食品衛生，維護國民健康」，於2000年2月9日修正公布為「為管理食品衛生安全及品質，維護國民健康」，至於法律名稱增列「安全」二字，則是2014年2月5日修正公布。

¹²⁴ 德諺„die Katze im Sack kaufen“或美國俚語“buy a pig in a poke”，殆此之謂。

¹²⁵ 德國有關食品標示之法律規範，原係依食品法授權訂定之「食品標示命令」（Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung, LMKV）。2011年歐盟第1169/2011號食品資訊規則（Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers, Verordnung (EU) Nr. 1169/2011, Lebensmittel-Informationsverordnung, LMIV，下稱歐盟食品資訊規則），自2014年12月13日起，正式生效，與歐盟食品資訊執行規則（EU-Lebensmittelinformations-Durchführungsverordnung, LMIDV），同時直接適用於德國。在此之前，歐盟關於絞肉（minced meat, Hackfleisch/Faschiertes）之標示規定已於2014年1月1日生效。至於「營養標示」（Nährwertkennzeichnung）部分，則於2016年12月13日始生效施行。

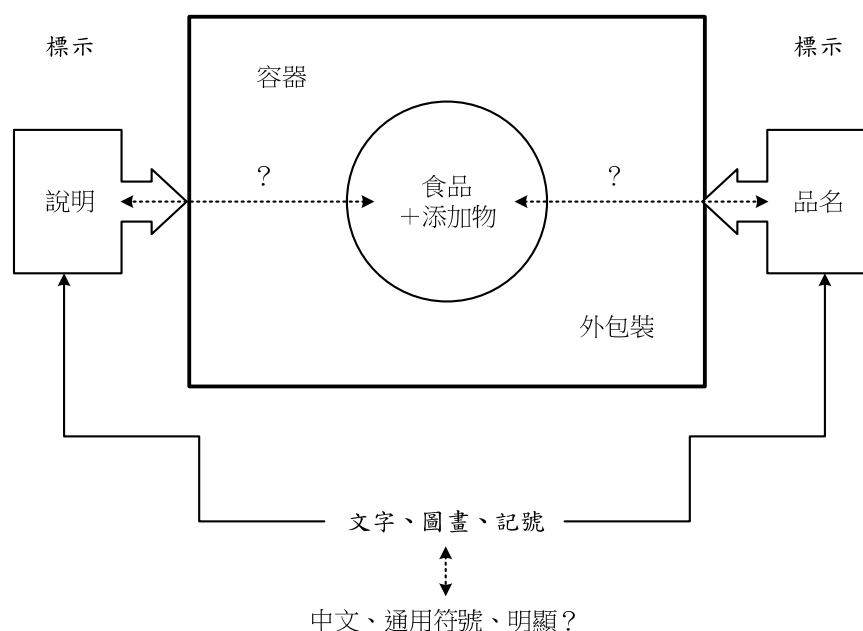


圖2 食品標示規範構造（一）

資料來源：作者製作。

食品法第5章以「食品標示及廣告管理」為標題，「食品標示」一詞涵蓋的範圍包括：（一）食品及食品原料¹²⁶；（二）食品添加物及其原料¹²⁷；（三）飲食場所供應之特定食品¹²⁸；（四）販賣之特定散裝食品¹²⁹；（五）公告之食品器具、食品容器或包裝¹³⁰；（六）食品用洗潔劑¹³¹之標示等六種情形（參見附錄「表1」）。

126 第22條。

127 第24條。

128 第25條。

129 第25條。

130 第26條。

131 第27條。

觀其管制模式與規範工具，(一)、(二)、(五)、(六)，係由法律直接設定「作為義務」(應以中文及通用符號，明顯標示……)，再就違反此等行為義務之行為人，規定兩種法律效果：(一)罰鍰、命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之登記或食品業者之登錄¹³²；(二)通知限期回收¹³³改正、禁止販賣、沒入銷毀¹³⁴。於(三)、(四)之情形，係須經中央主管機關「要求」(公告)標示，始生「作為義務」。違反之法律效果，則只有(一)罰鍰、命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之登記或食品業者之登錄¹³⁵。

標示之「義務內容」(應標示事項)，食品法第22條採「正面列舉」加「概括授權」(其他經中央主管機關公告之事項)¹³⁶的規範模式。正面列舉的事項中部分的內容，同法授權中央主管機關另定之，模式有二：

(一) **食品內容物**：主成分應標明所佔百分比，其應標示之產品、主成分項目、標示內容、方式及各該產品實施日期，由中央主管機關另定之¹³⁷。

(二) **食品之營養標示、食品添加物之香料成分、食品及食品添加物之含基因改造食品原料**：標示之應遵行事項，由中央主管機關公告之¹³⁸。

¹³² 第47條第7款。

¹³³ 食品法規定所稱之「回收」，於解釋適用上包含「下架」在內，實務上亦多以「下架回收」並稱(參見最高行政法院104年度判字第411號判決)。惟於2013年6月19日修正公布增訂之第4條第5項第2款將「下架」與「限期回收」並列，卻未同步修正其他規定，徒增法律文義及體系解釋之困擾與爭議。

¹³⁴ 第52條第3款。

¹³⁵ 第47條第9款。

¹³⁶ 例如2013年11月20日發布之「市售包裝冷凍食品標示規定」(依據：(舊)第22條第1項第9款)；2015年10月14日發布之「重組肉食品標示規定」。

¹³⁷ 第22條第2項。

¹³⁸ 第22條第3項、第24條第2項。

以上兩種授權模式是否具有不同之規範意義，有待解釋，暫置不論，應先詳析辨分者：

首先，標明所佔百分比、應標示之產品、主成分項目、標示內容、方式等事項，嚴格言之，非僅是標示之內容，尚包括標示之「方式」，尤其標示的文字大小及所佔面積。法律僅針對「食物內容物」授權中央主管機關「另定之」，是否意味「明示其一、排除其他」，也就是其餘應標示之事項不在授權範圍，而應由負責執行之主管機關解釋適用、個案判斷之？查食品法施行細則第6、7、8、9、10、11、12、13條針對應標示事項之內容、方式作進一步之規定。設若前揭施行細則規定之規範定位，同於依母法特別授權所定之命令相同，則上開授權規定無異形同具文。是以，從規範體系解釋以言，施行細則有關標示事項內容、方式之規定，性質上接近行政規則，而非法規命令。

其次，於法律未明文授權之情形，例如公告之食品器具、食品容器或包裝，及食品用洗潔劑之標示，各該義務內容之具體化應如何為之？若訂於施行細則，其法律性質為何？有待細究。

查食品法施行細則（2014年8月13日修正發布）第20條規定：「依本法第二十六條公告之食品器具、食品容器或包裝，應依下列規定標示：一、標示之位置：以印刷、打印、壓印或貼標於最小販賣單位之包裝或本體上。但供重複性使用之塑膠類產品，其主要本體之材質名稱及耐熱溫度二項標示，以印刷、打印或壓印方式，標示於最小販賣單位之主要本體上。二、標示之方式：其以印刷或打印為之者，以不褪色且不脫落為準。三、標示之日期：依習慣能辨明之方式標明年月日或年月；標示年月者，以當月之末日為終止日，或以當月之末日為有效期間之終止日。四、標示之字體：其長度及寬度，各不得小於二毫米。」（粗楷體為作者所強調）

觀其內容，實非屬「細節性、技術性」之次要事項，而是具形成性之規範制定，是否符合法律保留原則及授權明確性原則，非無疑義，更弔詭者，衛福部於2015年9月18日發布部授食字第1041302075號函¹³⁹，內容如下：

核釋食品安全衛生管理法第二十六條第二款應標示之材質名稱及耐熱溫度規定，並自即日生效。

一、供重複使用之塑膠類食品器皿或容器，其主要本體之材質名稱及耐熱溫度二項標示，應以印刷、打印或壓印方式，標示於主要本體上。

二、其餘食品器具、食品容器或包裝，應以印刷、打印、壓印或貼標方式，標示於最小販賣單位之包裝或本體上。

上述「核釋」大抵重複食品法施行細則第20條第1款「標示之位置」規定，不同處僅主文與但書對調、「塑膠類產品」代以「塑膠類食品器皿或容器」、「標示於主要本體上」替換「標示於最小販賣單位之主要本體上」，能否且究欲發揮何種「釋疑」功能，暫且不問，此函釋之法律定位，可資商榷者有二：

其一，本函並非解釋食品安全衛生管理法第26條第2款應標示之「材質名稱及耐熱溫度」的意涵，而是標示之「方式」（印刷、打印或壓印）及「位置」（標示於主要本體上），屬實質性之規範形成，而非「解釋性」之行政規則，欠缺法律授權基礎，不具法律拘束力，其所稱「自即日生效」，亦無法律上之規範意義。

其二，本函小幅修正施行細則之規定，以函釋更動行政命令，似有混淆法治體系之嫌。

139 行政院公報，21卷176期，頁40384（2015年）。

二、食品命名與品名標示

食品標示之首要事項是表徵該食品之名稱，例如巧克力、礦泉水、果醬……等，可稱之為「品名標示」。現行法亦有規定¹⁴⁰，何謂「品名」？如何標示？則無明文，不無爭議。以巧克力為例，市售「巧克力」含「可可」量不足，能否稱之為「巧克力」？是否要改名「餅乾或糖果」？

食品藥物管理署（食藥署）表示：各國對於巧克力組成原料的含量規定不盡相同，一般依據其可可脂及可可粉（漿）等原料的不同及添加乳製品、風味物質和其它食品成分，可分為巧克力、白巧克力及牛奶巧克力三種產品。為透明巧克力食品資訊，食藥署已蒐集相關國際規範，將於近期召開專家會議，研議有關巧克力之標示管理。食品標示的規定皆會依據國內的消費需求並參考國際相關法規，據以訂定；另巧克力品名標示將依據食品法施行細則第6條第2款規定：經中央主管機關規定者，依中央主管機關規定之名稱；未規定者，得使用中華民國國家標準所定之名稱。本次會議亦將請經濟部標準檢驗局共同研議，依上開原則訂定符合消費需求及國際的標示規定¹⁴¹。

所謂國際規範，指國際食品法典委員會¹⁴²對巧克力的定義為依據，要含「可可脂」18%以上或「非脂可可」固形物14%以上，以

¹⁴⁰ 第22條第1項第1款。

¹⁴¹ 巧克力標示規定規劃進度說明，衛生福利部食品藥物管理署，2015年10月12日，<https://www.fda.gov.tw/tc/newsContent.aspx?id=14146&chk=6f3d6b70-ab3f-49fa-afd2-e5e870f51207>（最後瀏覽日：2018年10月15日）。

¹⁴² 國際食品法典委員會（Codex Alimentarius Commission，簡稱CAC，又稱Codex），於1963年由聯合國糧食及農業組織（FAO）與世界衛生組織（WHO）聯合設立的政府間國際組織，專門負責協調政府間的食品標準，建立一套完整的食品國際標準體系。參見CODEX ALIMENTARIUS, <http://www.codexalimentarius.org/>（last visited Nov. 10, 2015）。CAC目前有186個成員國，歐盟成員國均為CAC的成員，歐盟本身亦於2003年加入為成員國。

及總可可固形物重量至少得佔35%以上，若市售巧克力成分中的可可固形物未達35%等一定比例就得改名。

所稱食品法施行細則第6條規定，內容為：「本法第二十二條第一項第一款所定品名，其標示應依下列規定辦理：一、名稱與食品本質相符。二、經中央主管機關規定者，依中央主管機關規定之名稱；未規定者，得使用中華民國國家標準所定之名稱或自定其名稱。」

實則，食品的「正名」問題，應區分「法定品名」與「非法定品名」兩種概念，前者以法律明定者為準；後者依一般交易習慣或通用之名稱。嚴格而言，品名標示之功能並非在使「名稱與食品本質相符」，也就是重點不在「食品本質」，而在於如何「給定名稱」，讓消費者用以辨識食品之「類別」。例如「仿製食品」（仿製肉類、仿製乳酪），即須明確標示¹⁴³。也因此，某一種「食品」能否稱之為「巧克力」，首要的重點不在於其含有多少的「可可」，而是「巧克力」何以是、如何是一種法律上專用、具有法律後果的食品名稱¹⁴⁴？

現行食品法針對食品添加物之品名、規格及其使用範圍、限量標準，授權中央主管機關訂定¹⁴⁵；販賣之食品，則僅規定應符合中央主管機關訂定之安全及品質標準¹⁴⁶，解釋上無法涵蓋食品之品名¹⁴⁷，若要合於法治原則，允宜修法解決之。

143 例如德國基於食品法之授權訂有「乳酪命令」（Käse-Verordnung）明定：仿製乳酪（Käseimitat）應於包裝容器上明確標示。

144 例如德國基於食品法之授權訂有「可可及巧克力產品命令」（Verordnung über Kakao- und Schokoladenerzeugnisse），對於如何標示「品名」（Verkehrsbezeichnung）設有詳細明確之規定。

145 第18條第1項。

146 第17條。

147 比較第24條第1項第3款針對食品添加物規定：「其標示應以第18條第1項所定之品名或依中央主管機關公告之通用名稱為之」，此規定未見於第22條有關食

三、食品內容物及其標示

食品的內容物為人類攝取之直接客體，為食品標示最核心、最重要的項目（預知吃到什麼）。食品內容物之標示，現行食品法第22條第1項第2款規定：「內容物名稱；其為二種以上混合物時，應依其含量多寡由高至低分別標示之。」同條第2項規定：「主成分應標明所佔百分比，其應標示之產品、主成分項目、標示內容、方式及各該產品實施日期，由中央主管機關另定之。」已見前述。不過，截至目前為止，中央主管機關尚未「另定」規定¹⁴⁸。

考諸立法沿革，本款最初規定：「內容之成分、重量、容量或數量；其為兩種以上混合物時，應分別標明。¹⁴⁹」2013年6月19日修正公布改為：「內容物名稱；其為二種以上混合物時，應分別標明。主成分應標明所佔百分比，其應標示之產品、主成分項目、標示內容、方式及各該產品實施日期，由中央主管機關另定之。¹⁵⁰」2014年2月5日修正公布則拆分為之上述兩項規定。

比較新舊法規定，除將「成分」與「重量、容量或數量」分款規定外，主要變動是增加「由中央主管機關另定之」的「授權」，使原本可以直接適用之規定（內容之成分），轉而需由中央主管機關以命令具體化、填充規定之內容，其結果卻造成法治實踐上的怪謬現象。於增訂授權規定之前，食品法施行細則（舊）第10條¹⁵¹規定：「本法第十七條第一項第二款所定內容物之標示，除專供外銷者外，應依下列規定辦理：一、重量、容量以公制標示之。二、液

品之標示。

¹⁴⁸ 似乎只有「包裝食品之內容物及食品添加物名稱標示原則」草案。

¹⁴⁹ 1975年1月28日制定公布第15條2款，1983年11月11日修正公布改列第17條第2款，內容不變。

¹⁵⁰ 立法理由僅：「原條文第二款後段，另增列『主成分應標明所佔百分比，其應標示之產品、主成分項目、標示內容、方式及各該產品實施日期，由中央主管機關另定之』之規定，以臻明確。」

¹⁵¹ 2009年4月1日修正發布。

汁與固形物混合者，分別標明內容量及固形量。三、內容物含量得視食品性質註明為最低、最高或最低與最高含量。四、內容物為二種或二種以上時，應依其含量多寡由高至低標示之。」其中第2至4款為食品內容物（成分）標示之規定，於食安法增訂授權規定後予以刪除。然中央主管機關卻未同步訂定食品內容物標示之行政命令，形成現行食品法第22條第1項第2款能否及如何適用之疑義。例如2015年11月間，食藥署稽查發現某公司之高筋麵粉有添加微量含黃豆粉成分之酵素製劑，但外包裝未標示黃豆成分，表示依據食品安全衛生管理法第22條第1項第2款規定，內容物成分為二種以上混合物時，應依其含量多寡由高至低分別標示之。違反者，依同法第47條，處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰¹⁵²。不過，究應如何標示（所佔百分比、方式等），食藥署未作進一步的說明。

營養標示與有機標示：農產品、農產加工品在國內生產、加工、分裝及流通等過程，符合中央主管機關訂定之有機規範，並經驗證者，始得以有機名義販賣。前項各類有機農產品、農產加工品之申請條件與程序、驗證基準、標示方式、有效期間及相關管理之辦法，由中央主管機關定之¹⁵³。

四、特定及散裝食品標示

食品標示以有容器或包裝之食品為主要之義務標的¹⁵⁴，除了考量食品內容物與容器或包裝物隔絕，消費者無從或不易判斷食品之品質，還有如何標示的技術問題。相對而言，散裝或非包裝之食品

¹⁵² 麵粉檢出微量黃豆粉成分 食藥署籲業者應明確標示，衛生福利部食品藥物管理署，2015年11月10日，<https://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?id=19244&chk=0199e644-afea-4b08-a256-b7ced287c3da¶m=>（最後瀏覽日：2018年10月15日）。

¹⁵³ 農產品生產及驗證管理法第5條。

¹⁵⁴ 糧食標示（糧食管理法第14條）、農產品標示（進口有機農產品生產及有機農產加工品驗證管理辦法第10條），亦皆標示於包裝或容器之上。

(講究新鮮、現炒)，一方面有標示上之技術難題，另一方面消費者可以臨櫃或直接以五官判斷食品之品質，故通常不被納入標示之範疇。不過，基於維護國民健康之目的，於特殊之情形，例外得課予標示之義務。例如「過敏標示」¹⁵⁵亦屬成分標示之一種，依歐盟暨德國食品法之規定，14項易引起過敏之食品¹⁵⁶，一律應標示之，包括非包裝食品（麵包店）或飲食（餐廳），即屬之（參見圖3）：

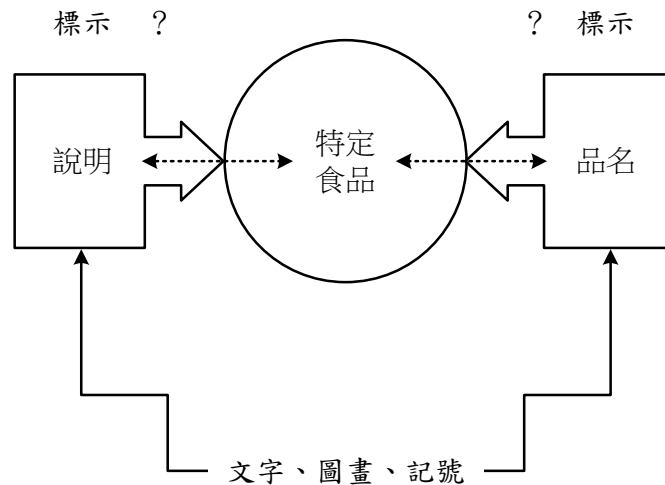


圖3 食品標示規範構造（二）

資料來源：作者製作。

食品法第25條第1項針對「無容器」、「非包裝」之食品，授權中央主管機關建立標示義務，主要有二：

¹⁵⁵ 相對應之外文有：Allergenkennzeichnung、allergen labeling。

¹⁵⁶ 1. 含麩質（Gluten）食品，例如大麥、小麥、燕麥等；2. 甲殼類食品，例如蝦、蟹及其產品；3. 蛋類及其產品；4. 魚類及其產品；5. 花生類及其產品；6. 豆類及其產品；7. 奶類及其製品（含乳糖）；8. 帶殼水果，例如核桃、榛果；9. 芹菜及其產品；10. 芝麻及其產品；11. 硫磺及亞硫酸鹽；12. 芥末及其產品；13. 羽扇豆（魯冰花）（Lupine）及其產品；14. 軟體動物。

(一) 中央主管機關得對直接供應飲食之場所，就其供應之特定食品，要求以中文標示原產地及其他應標示事項；

(二) 中央主管機關對特定散裝食品販賣者，得要求以中文標示品名、原產地（國）、含基因改造食品原料、製造日期或有效日期及其他應標示事項；

以上二類特定食品，國內通過農產品生產驗證者，應標示可追溯之來源；有中央農業主管機關公告之生產系統者，應標示生產系統。

從「要求」（誠命）之文義以觀，法律似授權中央主管機關得以行政處分課予特定場所或販賣者標示之義務。實則，在食品法的規範架構下，中央主管機關基本上不為具體之管制措施¹⁵⁷，且同條第2項規定：「前項特定食品品項、應標示事項、方法及範圍；與特定散裝食品品項、限制方式及應標示事項，由中央主管機關公告之。」另同法第47條第9款僅規定「違反中央主管機關依第二十五條第二項所為之公告」，得處以罰鍰等，故本條之規範意旨，核係授權中央主管機關以法規命令（公告）指定特定食品應為標示，同時建立標示內容及方式等規範。例如衛福部於2015年6月30日公告「直接供應飲食場所火鍋類食品之湯底標示規定」¹⁵⁸，並自2015年7月31日生效，內容如下：

標示義務人：具營業登記之直接供應火鍋類食品之飲食場所；

157 第4條第5項規定：「中央主管機關對重大或突發性食品衛生安全事件，必要時得依風險評估或流行病學調查結果，公告對特定產品或特定地區之產品採取下列管理措施：一、限制或停止輸入查驗、製造及加工之方式或條件。二、下架、封存、限期回收、限期改製、沒入銷毀。」是否授予中央主管機關作成限制特定產品或特定地區產品之一般處分權，容有探討餘地，且此一規定屬於特案之立法，不足為通例。

158 發文字號：衛生福利部（104）部授食字第1041302212號。

標示項目：湯底製作方式：包括主要食材、風味調味料資訊，並以「火鍋（品名）湯底使用○○（食材）熬製」或「火鍋（品名）湯底使用○○風味調味料調製」或「火鍋（品名）湯底使用○○（食材）及○○風味調味料共同調製」，依實擇一標示。標示風味調味料者，應同時標示該風味調味料之內容物名稱（含食品添加物名稱）；如含二種以上風味調味料，並應分別標明。

標示方式：得以卡片、菜單註記、標記（標籤）或標示牌（板）等型式，採張貼懸掛、立（插）牌、黏貼或其他足以明顯辨明之方式為之。以菜單註記、標記（標籤）者，其字體長度及寬度各不得小於零點二公分；以其他標示型式者，各不得小於二公分。

食品法第25條於解釋適用上存有兩點疑義，有待釐清：關於應標示之項目，第1項分別規定「原產地及其他應標示事項」、「品名、原產地（國）、含基因改造食品原料、製造日期或有效日期及其他應標示事項」，所謂「其他應標示事項」是否應在同法第22條規定範疇之內？此其一；除「其他應標示事項」外，其餘如原產地，是否為「應」標示事項？此其二。從上舉之例以觀，其內容大抵在第22條規定範疇之內；惟並無應標示「原產地」之要求，與母法之規定似有不符。

五、食品添加物及其標示

食物添加物，係（可能）加入、接觸於食品之物質，亦為人類攝取之直接客體，其標示與食物內容物標示同等重要。食品添加物之標示，食品法於二處設有規定：（一）食品及食品原料之容器或外包裝；（二）食品添加物及其原料之容器或外包裝。

於（一）之情形，食品添加物之標示屬「食品（內容物）標示」之一部分，法律僅規定應標示食品添加物「名稱」；混合二種

以上食品添加物，以功能性命名者，應分別標明添加物名稱¹⁵⁹，其餘則無明文，亦未授權主管機關另定或為補充之規定。中央主管機關於施行細則規定食品添加物「名稱」之標示，應以食品添加物使用範圍及限量暨規格標準附表一食品添加物使用範圍及限量所定之「品名」，或一般社會通用之名稱標示之¹⁶⁰。施行細則同時設有得免標示之例外規定¹⁶¹。

於（二）之情形，食品添加物之標示與「食品（內容物）標示」分別獨立，除食品添加物「名稱」外，尚應標示添加物品名、「食品添加物」或「食品添加物原料」字樣、淨重、容量或數量、製造廠商或國內負責廠商名稱、電話號碼及地址、有效日期、使用範圍、用量標準及使用限制、原產地（國）、含基因改造食品添加物之原料、其他經中央主管機關公告之事項等¹⁶²。不同於上，食品法第24條第1項第3款針對食品添加物「名稱」標示規定：「應以第十八條第一項所定之品名或依中央主管機關公告之通用名稱為之。」於此同時，施行細則第14條明定：「應以食品添加物使用範圍及限量暨規格標準附表一食品添加物使用範圍及限量所定之品名，或一般社會通用之名稱標示之。」（參見附錄「表2」）

從法制體系及規範位階的角度出發，首先應指出者，構成食品添加物標示之核心規範——「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」（下稱食品添加物標準），係依據食安法第18條第1項授權所訂定，共4條，兩個附表，除第1條授權依據及第4條發布日施行外，有實質內容的是第2條及第3條，分別為：「各類食品添加物之品名、使用範圍及限量，應符合附表一之規定，非表列之食品品項，不得使用各該食品添加物。」「食品添加物之規格，應符合如附表

159 第22條第1項第4款。

160 施行細則第8條第1項。

161 施行細則第8條第2項。

162 第24條第1項。

二之規定。」

食安法第18條規定：「食品添加物之品名、規格及其使用範圍、限量標準，由中央主管機關定之。前項標準之訂定，必須以可以達到預期效果之最小量為限制，且依據國人膳食習慣為風險評估，同時必須遵守規格標準之規定。」本條係法律明文授權中央主管機關建立食品添加物之品名、規格及其使用範圍、限量標準，在食安法的管制體系中，本條的規範效果有：

（一）作為食品添加物「品名標示」之依據¹⁶³。

（二）作為地方主管機關得命食品業者暫停作業及停止販賣，並封存該產品之依據¹⁶⁴。

（三）作為地方主管機關得處罰鍰、命其歇業、停業、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄等之依據¹⁶⁵。

（四）作為地方主管機關應沒入銷毀食品等之依據¹⁶⁶。

上述規範效果除（一）之情形外，基本上係建構在「不得違反食品添加物規格及其使用範圍、限量規定」的實質義務誡命之上¹⁶⁷，與食品添加物標示之規範關聯有二：

¹⁶³ 第24條第1項第3款。

¹⁶⁴ 第41條第1項第4款。

¹⁶⁵ 第48條第8款。

¹⁶⁶ 第52條第1項第2款。

¹⁶⁷ 不過，遍查食安法之規定，未見「不得違反食品添加物規格及其使用範圍、限量規定」之明文，僅有食品法第15條第1項第10款規定：「食品或食品添加物有下列情形之一者，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列：……十、添加未經中央主管機關許可之添加物。」然食品法第15條第1項第10款與第18條之間的關係，尚待釐清。我國行政專業（部門）法律通常未明確建立行政法上義務，而是在處罰「構成要件」中「預設行政法上義務」，食品法亦不例外，此為我國行政法律之通病，亟待改善，以符法治。

其一，食品添加物若違反食品添加物規格及其使用範圍、限量規定者，不得添加、販賣等（能否添加、無標示問題）。

其二，食品添加物若符合食品添加物規格及其使用範圍、限量規定者，於添加、販賣時，應標示之（是否標示問題）。

由此反思現行食品添加物標示之相關規定，可資商榷與探討者：

其一，食品添加物之「品名」與食品添加物「名稱」屬同一或不同之概念？

其二，食品法第22條第1項第4款規定食品及食品原料之容器或外包裝應標示食品添加物「名稱」，施行細則第8條第1項規定應以食品添加物標準鎖定之「品名」標示之，是否表示二者同一？

其三，食品法第24條第1項第1款、第3款分別規定，食品添加物及其原料之容器或外包裝應標示「品名」、食品添加物「名稱」，形式上，二者分為二款，第3款卻又規定「名稱」標示應以食品添加物標準所定之「品名」為之，施行細則第13、14條規定亦同，二者究為同一或不同概念？

其四，加入添加物之食品及食品原料，其容器或外包裝之添加物標示是否僅止於「名稱」（品名），不包括製造廠商、原產地（國）、含基因改造食品添加物之原料等事項？

六、食品業者與產地標示

食品之內容物與添加物固然是食品標示最核心的部分，但除了一般熟識的物質名稱外，多半是專業之化學物質名稱及數據，一般消費者通常無法一望即知食品之內容或添加物成分，食品業者及原產地（食品來源）的辨認遂成為是否消費食用之相對直接的準據。

食品業者，指從事食品或食品添加物之製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出或從事食品器具、食品容器或包裝、食品用洗潔劑之製造、加工、輸入、輸出或販賣之業者¹⁶⁸。被納入標示項目者，於有容器或包裝之食品及添加物，為製造廠商或國內負責廠商¹⁶⁹；於食品器具、容器、包裝或食品用洗潔劑，僅國內負責廠商¹⁷⁰。

何謂「製造廠商」及「負責廠商」，食品法未有明文，施行細則第9條設有詳細規定，包括：製造、加工、調配製成終產品之廠商；委託製造、加工或調配者，其受託廠商；經分裝、切割、裝配、組合等改裝製程，且足以影響產品衛生安全者，其改裝廠商或前二者之廠商。所謂「負責廠商」，依施行細則第10條第1項規定，指「對該產品於國內直接負法律責任之食品業者」。此一「行政定義」有「套套邏輯」之問題，適用上不無爭議。蓋食品業者是否負法律責任，須由法律明定，加上相關機關的解釋適用，始能確定。上開規定無異將有待國家機關立法、行政、司法之事項作為應標示之事項，並轉嫁到人民身上；又所謂「法律責任」者，指製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣之責任，抑或輸入、輸出之責任，亦有未明，如何標示？

應標示之資料，為廠商名稱、電話號碼及地址，均屬個人資料（個資）¹⁷¹，於此涉及「強制揭露自己或他人個資」之問題，其涵蓋內容為何？食品法未作界定，亦無授權另定。施行細則第10條第

168 第3條第7款。與「食品業者」相鄰接之概念是「農產品經營業者」，指農產品經營業者：指以生產、加工、分裝、進口、流通或販賣農產品、農產加工品為業者（農產品生產及驗證管理法第3條第3款）。

169 第22條第5款、第24條第5款。

170 第26條第4款、第27條第4款。

171 個人資料保護法第2條第1款所定之「個人資料」，僅限於「自然人」之資料，於法人或非法人團體不適用之。不過，私法人於其得主張基本權之範圍內，其「個人資料」亦受憲法保障，無法律及正當事由，不得任意限制之。相同見解，參見BVerfGE 118, 168 (203)。

2項將之區分為二：

（一）屬輸入之食品或食品添加物，指應標示國內負責廠商之名稱、電話號碼及地址，並得另標示國外製造廠商之名稱、電話號碼及地址；

（二）屬國內製造之食品或食品添加物，指應標示製造廠商之名稱、電話號碼及地址，或標示國內負責廠商之名稱、電話號碼及地址，或二者均標示。

此二區分從觀念邏輯以言，不無商榷餘地。一則何謂「負責廠商」之概念不確定，已見前述；二則，製造業者之標示不僅用於「追溯」食品之來源（主要是主管機關的職責），其同時是食品品質的重要表彰之一，也就是食品「made by ...」或「made in ...」對消費者來說，係決定是否購買、食用最直接、第一手的判斷資料。「業者標示」或「製造標示」最主要的規範目的，在於揭露食品的來源與路徑。也因此，所謂「製造廠商」，理論上應不僅限於直接產出食品之業者，尚應包含加工、調配、包裝、運送、貯存等（與食品有染者）之業者。是以，輸入之食品或食品添加物若僅應標示國內負責廠商，對於國外製造廠商則可「選擇性」（得）的標示，勢將失去業者標示之規範意義。此一法治問題之所由生，追本溯源，一方面是混淆了「被標示廠商」（食品來源）與「負責廠商」（標示義務人）兩種不同的概念，另方面則與食品法未明確規定食品標示之「義務人」（負責廠商）有關，容後詳述。

食品之原產地（國）是否及如何標示（「made in ...」）？食品法同樣未有明文，亦無授權另定。施行細則第11條第1項針對「食品及其原料」規定：原產地（國），指製造、加工或調配製成終產品之國家或地區。標示內容及方式見於同條第2項¹⁷²：

¹⁷² 關於食品添加物及其原料之規定，見於施行細則第17條，內容大體相同。

（一）輸入食品之原產地（國），依進口貨物原產地認定標準認定之。

（二）輸入食品依進口貨物原產地認定標準，屬不得認定為實質轉型之混裝食品，應依各食品混裝含量多寡由高至低標示各別原產地（國）。

（三）中文標示之食品製造廠商地址足以表徵為原產地（國）者，得免為標示。

從「原」產地（國）¹⁷³之文義以觀，似已將應標示之食品或食品添加物限定在「輸入」產品，也就是來自其他國家之食品或食品添加物；而「產地（國）」之用語，似指「產國」與「產地」的擇一關係。實則，在概念上，「產地」與「產國」並非同一，就食品標示之規範目的而言，重點應在「產地」（食品之出生地）。是以，食品之原產地（國）之是否及如何標示，取決於標示的內容是否足以讓消費者辨知系爭食品或食品添加物之「製造地」¹⁷⁴。

以2015年3月間發生的「日本輻射食品」不實生產地標籤爭議為例，系爭食品是否來自日本福島核災地區福島、群馬、櫛木、茨城、千葉等5縣，其涉及標示規範之問題層次如下：

（一）禁止輸入：食品業者若標示非來自福島5縣而輸入，則同時違反禁止輸入及不實標示之規定。

（二）開放輸入：食品業者若標示非來自福島5縣而輸入。則僅違反不實標示之規定。

173 於歐盟法之對應用語有：Ursprungsland oder Herkunftsort、Country of origin or place of provenance（參見歐盟食品資訊規則第26條）。

174 「製造」概念意涵應同於施行細則第9條所定「製造廠商」之概念意涵。

以上二種情形，規範重點皆在「產地」，而非「產國」，故僅標示來自「日本」，尚不合於食品法之標示規定。

七、標示義務與法律效果

以上就食品法所定食品標示，擇要論述品名、內容物、添加物、產地等標示之規範內容與法治課題，屬標示制度層面之探討。應進一步剖析者，乃食品法所建構的標示義務體系及其內涵，乃至於違反義務之法律效果及相應措施之問題。

如前所述，食品法對於標示之管制模式及規範工具，基本上係由法律直接設定「行為義務」，再就違反此等行為義務者，設有兩調法律效果之規定：（一）罰鍰、命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之登記或食品業者之登錄；（二）通知限期改回改正、禁止販賣、沒入銷毀（參見附錄「表3」）。進一步分析，法定之行為義務又可大別為：作為義務與不作為義務。前者為依規定之標示義務與通報義務¹⁷⁵；後者包括不得為不實、誇張或易生誤解之標示義務¹⁷⁶與不得為醫療效能之標示義務¹⁷⁷。其中「通報」，係食品或食品添加物之容器或外包裝僅標示國內負責廠商名稱時，應將製造廠商、受託製造廠商或輸入廠商之名稱、電話號碼及地址通報轄區主管機關，屬於廠商標示之附隨義務。

違反上述法定義務，對應之法律效果，可分為三大機制：

（一）罰鍰，典型的行政處罰手段。

（二）命歇業、停業、廢止公司、商業、工廠之登記或食品業者登錄，屬營業管制之一環，廢止登記或登錄之規定，為行政程序

¹⁷⁵ 第22條第4項、第24條第3項。

¹⁷⁶ 第28條第1項。

¹⁷⁷ 第28條第2項。

法第123條第1款所定「法規准許廢止」授予利益合法行政處分者。

（三）通知限期改回改正、禁止販賣、沒入銷毀，係針對違法之食品及食品添加物的管制措施，以物為規制標的。

相對於法律直接令行禁止之義務（作為要求與禁止規定），上述三種法律效果基本上屬於以行政處分課予之義務，例如課予公法上金錢給付義務（罰鍰）、課予停止營業之義務、課予收回改正之義務、課予不得販賣之義務等，於不履行時，得進一步採取行政執行措施。尤須指出者，食品法有關違法食品或食品添加物「沒入銷毀」之規定，並非嚴格意義之（行政罰法）「沒入」，亦非直接授予主管機關有銷毀之權限，其重點毋寧是以行政處分課予食品業者「回收銷毀」之公法上義務，其運作方式及次序如下¹⁷⁸：

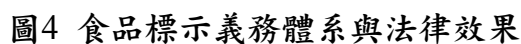
（一）課予製造、販賣或輸入者「公告」停止使用或食用應予「沒入」之產品。

（二）課予製造、販賣或輸入者「回收、銷毀」應予「沒入」之產品。

（三）必要時，地方主管機關得代為回收、銷毀應予「沒入」之產品，並必要之費用。

上述（三）之情形，核其性質，屬行政執行之「代履行」暨「代履行費用」之收取，故所謂「必要時」，解釋上有兩種情形：（一）製造、販賣或輸入者不履行主管機關課予之回收、銷毀義務；（二）情況急迫，主管機關不及課予製造、販賣或輸入者「回收、銷毀」義務，而逕自行或委託第三人回收、銷毀之。此外，違反上述「衍生義務」者，食品法另有罰鍰之規定（參見圖4）。

¹⁷⁸ 第52條第2、3項。



據上反思法治，首先最須探討者，乃義務體系之核心概念與規範取向：誰是標示「義務人」？以及與此相互關聯之標示義務「時

點」設定問題，亦即食品或食品添加物之標示應於「何時」為之？製造時？包裝時？運送時？貯存時？販賣時？輸入時？此一問題之究明關涉處罰之對象、故意過失之認定、裁罰權時效之計算、相關管制措施之義務人，乃至於主管機關得採取相關措施之時機等，凡此莫不以「標示義務人」之確立為前提。

不同於農產品生產及驗證管理法第3條第2款「農產品標示：指農產品及其加工品於陳列販賣時，於農產品本身、裝置容器、內外包裝所為之文字、圖形或記號」，明文將標示之時點設定在「陳列販賣」時，食品法僅課予標示之義務，未明示標示之時點，屬立法之疏漏，適用上不無爭議與困擾。揆諸食品標示之規範目的在於減輕購買的負擔（資訊充分且對等），不使消費者盲目購買，同時防止詐欺，進而保護消費者之健康，則標示之時點應設在消費者可能「接觸」食品之時，也就是解釋上應同於上述農產品標示應「於陳列販賣」時為之，此點亦可從前述法律效果規定獲得佐證。查食品法第52條第1項第3款規定，食品、食品添加物等經查核或檢驗，其標示違反規定者，地方主管機關應通知限期回收改正，改正前不得「繼續販賣」，由此可反推食品標示之查核或檢驗應係在「販賣」時。是以，在食品或食品添加物未上架販賣之前，尚無違反標示義務可言¹⁷⁹。

較為棘手之問題，為標示「義務人」之認定。食品法第47條第7款規定「有下列行為之一者，處……；……七、違反……第二十二條第一項或……」，誰是「行為人」，也就是「誰」違反義務，規定未明，有待解釋。於特定或散裝食品（第25條）之情形，行為人

179 參照糧食管理法第14條第1項規定：「市場銷售之包裝糧食，其包裝或容器上，應以中文及通用符號明確標示下列項目：……」同條第3項並規定：「糧食之標示，除前三項規定外，適用食品安全衛生管理法之規定。」另外，飼料管理法第14條規定：「飼料或飼料添加物，應於銷售前，在其包裝或容器上，以中文或通用符號標示下列事項：……」亦可參照。

暨義務人應指直接供應特定食品之人（直接供應飲食之場所）或販賣特定散裝食品之人（特定散裝食品販賣者），固無疑問。於有「容器」或「外包裝」之食品或添加物，則殊具爭議。蓋容器或外包裝上之標示原則上僅能由將食品或添加物裝入容器或進行外包裝者為之¹⁸⁰，食品或添加物之容器或外包裝未依規定標示者，其販賣者未必是違反規定之「行為人」（販賣行為≠未標示或不實標示行為），因食品法並無「違反標示規定之食品不得販賣」之規定¹⁸¹，故能否對販賣者科處罰鍰，不無疑問。從行政處罰僅能處罰違反義務之行為人的觀點出發¹⁸²，販賣者若無標示之義務，即不會因「不作為」（未為標示）而受罰，從而主管機關亦不得命其歇業、停業、廢止其公司、商業、工廠之登記或食品業者登錄等屬於營業管制之行政處分。蓋此等行政處分（法律效果）之作成，係以有違反義務之「行為」（違反作為義務之不作為）為構成要件（「有下列行為之一者，……」）¹⁸³。至於主管機關得針對違反標示義務之食品，命食品販賣者改正、回收、銷毀，則屬另一問題。蓋此等措施旨在排除危險、預防危害，而非處罰¹⁸⁴。也因此，課予改正、回收、銷毀義務之對象（製造、販賣或輸入者）不以「標示義務人」為準或為限，選擇裁量的重點毋寧是以對系爭違規食品有無管領力且有改正可能性為斷。

循上「行政處罰」與「行政管制」二大機制的思維脈絡，食品法有兩處特殊規定，值得提出探討：

180 義務人原則上應是食品之製造者、加工者、輸入者。然食品製造者或輸入者已將食品批發給經銷商，無從再為標示時，似應脫免應標示之義務。

181 第15條第1項所定不得販賣之情形中，並無違反標示義務之規定。

182 行政罰法第4條。

183 命歇業、停業、廢止公司、商業、工廠之登記或食品業者登錄等行政處分，是否屬於行政罰法第2條所稱「裁罰性之不利處分」，抑或行政法院實務上所創設之「管制性之不利處分」，於此暫置不論。

184 我國行政專業法律中經常將行政管制與行政處罰規定治於「罰則」一章，造成觀念上之混淆與法律適用上之誤差，食品法亦不例外。

一則，食品法於2014年2月5日修正公布增訂第55條之1：「依本法所為之行政罰，其行為數認定標準，由中央主管機關定之。¹⁸⁵」衛福部據此授權於2015年6月22日發布「食品安全衛生管理法行政罰行為數認定標準」，共計7條。按行政罰之行為數認定，涉及「一事不二罰」原則之適用，其不僅以行政（裁罰）機關為規範對象¹⁸⁶，亦為拘束立法機關之憲法原則。食品法第55條之1透過授權，由中央主管機關決定行為述之認定標準，並據以拘束裁罰機關及司法機關，不無違憲之虞。在合憲解釋之下，該條授權訂定之認定標準對於行政法院並無拘束力，行政罰行為之個數，仍應依各該法律規定課予行政法上義務之內涵及規範目的，視個案具體情節分別判斷之。

再觀其內容，關於食品法行政罰行為數之認定，「食品安全衛生管理法行政罰行為數認定標準」的規定主要有三：

（一）不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列特定物品之義務（不作為義務）之違反（第2條）。

（二）食品法第28條廣告限制規定（不作為義務）之違反（第3條）。

（三）依食品法有應作為之義務而不作為（作為義務之違反）（第5條）。

就標示義務之違反而言，於不作為義務部分，似乎遺漏了食品法第28條第1項「不得為不實標示義務」（不作為義務）之違反與同

¹⁸⁵ 立法理由：「為建立執法之公平性，授權中央主管機關訂定本法行政罰之違規行為數認定標準。」

¹⁸⁶ 行政罰法第25條規定：「數行為違反同一或不同行政法上義務之規定，分別處罰之。」反面推之，「一行為」違反同一行政法上義務之規定，僅能處罰一次。

條第2項「不得為醫療效能標示義務」（不作為義務）之違反。蓋如前所述，食品法僅有違反上述義務之處罰規定，係以「標示行為」為處罰標的，而無「不實標示」或「有療效標示」之特定物品不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列之規定。

再者，食品法第22至27條所定之標示義務及通報義務，屬「有應作為之義務」，依食品安全衛生管理法行政罰行為數認定標準第5條第1項規定：「其違法狀態持續者，以主管機關裁處行政罰之行政處分送達行為人時，為一行為。」此項規定係參考最高行政法院98年11月份第2次庭長法官聯席會議之決議，固非無據。然規定中所稱「其違法狀態持續者」，則有未妥。按「作為義務」之違反，係以「不作為」為之，於作為義務終結前或作為義務人履行作為義務之前，（違法）「不作為」之始終持續，嚴格而言，係「違法行為持續」，而非「違法狀態持續」（行為業已終結，但違法狀態持續存在）。此項觀念的辨明，攸關裁罰權時效之起算問題。查行政罰法第27條第1、2項規定：「行政罰之裁處權，因三年期間之經過而消滅。前項期間，自違反行政法上義務之行為終了時起算。但行為之結果發生在後者，自該結果發生時起算。」裁罰權時效原則上自「行為終了時」起算。於有應作為義務而不作為之情形，若採所謂「違法狀態持續」說，則於義務人「未依規定標示」（不作為）時起，行為即已終了，裁罰權時效開始起算。實則，義務人「未依規定標示」，其違法行為（不作為）持續存在，及至義務人依規定標示，或免除標示義務，違法行為始告終了，而得以開始起算裁罰權時效¹⁸⁷。

另一值得商榷之規定為食品法施行細則第26條：「食品、食品

¹⁸⁷ 相同見解，參見Nils Fabian Gertler, in: Graf (Hrsg.), Beck'scher Online-Kommentar OWiG, Stand: 15.04. 2015, Edition: 8, § 31 Rn. 34.

添加物、食品器具、食品容器或包裝及食品用洗潔劑，經依本法第五十二條第一項第一款至第三款規定沒入銷毀或通知限期消毒、改製或採行安全措施者，其範圍及於相同有效日期或批號之產品；未標示有效日期或批號無法辨識者，其範圍及於全部產品；其為來源不明而無法通知限期消毒、改製或採行安全措施者，沒入銷毀之。」依此規定，食品、食品添加物、食品器具、食品容器或包裝及食品用洗潔劑，經主管機關依食品法第52條第3款（違反食品標示規定）命沒入銷毀者，其規制範圍「自動」及於相同有效日期或批號之產品；未標示有效日期或批號無法辨識者，其範圍及於全部產品。

然查食品法所謂「沒入銷毀」者，實係由主管機關課予食品業者「回收銷毀」之作為義務，屬課予義務之下命處分。於義務人不履行時，主管機關得代為履行，並收取費用，故義務之內容及義務人須特定（行政處分相對人），始有可能依行政執行法相關規定循序執行之。由於食品法對於標示義務人並無明確規定，所謂「全部產品」之回收銷毀義務人自亦無法確定，除非義務人同一，否則對「特定」食品所為之回收銷毀處分能否當然及於「其他」產品，不無疑問。

肆、知的權利與選擇安全的自由

「免於恐懼的自由」曾經被懸為人類的「四大自由」之一¹⁸⁸，最初的訴求是免於他國的武力侵犯。於今威脅猶在，並擴及對內國

188 Freedom from fear與Freedom of speech（言論自由）、Freedom of worship（信仰自由）、Freedom from want（免於匱乏的自由），共稱四大自由（Four Freedoms），源自美國羅斯福總統於1941年1月6日的國會諮文（State of the Union address）。免於恐懼的自由，當時訴求的是全球的軍備裁減（a world-wide reduction of armaments），防止任何國家以武力侵犯鄰國。美國畫家

公權力的畏怖，於風險社會中更全面蔓延成對生存與否的恐懼。危險無所不在，風險無可預知，食品安全問題更是人類無可遁逃的宿命。國家既要為人民訂出「食品安全標準」，更要嚴守食品安全防線。如果國家無能為力，至少要讓人民知道在菜市場買到的青菜、從超市架上拿下的罐頭、擺在餐廳桌上的盤中飧……，到底是什麼？讓人民還有一點選擇（不）安全的自由。

食品法第4條第1項規定：「主管機關採行之食品安全管理措施應以風險評估為基礎，符合滿足國民享有之健康、安全食品以及知的權利、科學證據原則、事先預防原則、資訊透明原則，建構風險評估以及諮議體系。」且不問此所謂之「風險評估以及諮議體系」能否發揮功能，可以確認的是，「安全食品」與「知的權利」乃是相互依存的兩個概念與制度。面對全球化的食安問題，人民應養成閱讀食品標示的「飲食習慣」，為自己爭取一點「選擇安全的自由」。陽光是最好的防腐劑，對政府如此，對食品來說，何嘗不也是如此！

Roman Rockwell得此啟發創作名畫《四大自由》(Four Freedoms)四幅，於1943年問世。美國政府並以這四幅畫製作發行「戰爭債券」(war bonds)，票券上標舉「拯救言論自由(Save freedom of speech)」、「拯救宗教自由(Save freedom of worship)」、「爭取免於匱乏的自由(Fight for freedom from want)」、「爭取免於恐懼的自由(Fight for freedom of fear)」四大口號。參見DAVID M. KENNEDY, FREEDOM FROM FEAR: THE AMERICAN PEOPLE IN DEPRESSION AND WAR 1929-1945, at 169-70 (1999).

伍、附錄

表1 食品法「食品標示」相關規定

標示物	標示處	標示方式	標示項目
食品及食品原料 § 22	容器或外 包裝	中文及通用符號，明顯標示	1. 品名 2. 內容物名稱；其為二種以上混合物時，應依其含量多寡由高至低分別標示之 3. 淨重、容量或數量 4. 食品添加物名稱；混合二種以上食品添加物，以功能性命名者，應分別標明添加物名稱 5. 製造廠商或國內負責廠商名稱、電話號碼及地址。國內通過農產品生產驗證者，應標示可追溯之來源；有中央農業主管機關公告之生產系統者，應標示生產系統 6. 原產地（國） 7. 有效日期 8. 營養標示 9. 含基因改造食品原料 10. 其他經中央主管機關公告之事項
食品添加物及其原料 § 24	容器或外 包裝	中文及通用符號，明顯標示	1. 品名 2. 「食品添加物」或「食品添加物原料」字樣 3. 食品添加物名稱；其為二種以上混合物時，應分別標明。其標示應以第十八條第一項所定之品名或依中央主管機關公告之通用名稱為之 4. 淨重、容量或數量 5. 製造廠商或國內負責廠商名稱、電話號碼及地址 6. 有效日期 7. 使用範圍、用量標準及使用限制

			8. 原產地（國） 9. 含基因改造食品添加物之原料 10. 其他經中央主管機關公告之事項
飲食場所 供應之特定食品 § 25	？	中文標示	1. 原產地 2. 其他應標示事項
販賣之特定散裝食品 § 25	？	中文標示	1. 品名 2. 原產地（國） 3. 含基因改造食品原料 4. 製造日期或有效日期 5. 其他應標示事項
公告之食品器具、 食品容器或包裝 § 26	食 品 器 具、食品 容器或包 裝	中文及通 用符號， 明顯標示	1. 品名 2. 材質名稱及耐熱溫度；其為二種以上材質 組成者，應分別標明 3. 淨重、容量或數量 4. 國內負責廠商之名稱、電話號碼及地址 5. 原產地（國） 6. 製造日期；其有時效性者，並應加註有效 日期或有效期間 7. 使用注意事項或微波等其他警語 8. 其他經中央主管機關公告之事項
食品用洗 潔劑 § 27	容器或外 包裝	中文及通 用符號， 明顯標示	1. 品名 2. 主要成分之化學名稱；其為二種以上成分 組成者，應分別標明 3. 淨重或容量 4. 國內負責廠商名稱、電話號碼及地址 5. 原產地（國） 6. 製造日期；其有時效性者，並應加註有效 日期或有效期間 7. 適用對象或用途 8. 使用方法及使用注意事項或警語 9. 其他經中央主管機關公告之事項

資料來源：作者製作。

表2 食品法「食品添加物標示」相關規定

食品及食品原料之容器或外包裝		食品添加物及其原料之容器或外包裝	
食品法	施行細則	食品法	施行細則
？		品名 (§ 24 I ①)	其為單方食品添加物者，應以食品添加物使用範圍及限量暨規格標準附表一食品添加物使用範圍及限量所定之品名，或一般社會通用之名稱標示之；其為複方食品添加物者，得自定其名稱。(§ 13 I)
？		「食品添加物」或「食品添加物原料」字樣 (§ 24 I ②)	
食品添加物名稱；混合二種以上食品添加物，以功能性命名者，應分別標明添加物名稱 (§ 22 I ④)	應以食品添加物使用範圍及限量暨規格標準附表一食品添加物使用範圍及限量所定之品名，或一般社會通用之名稱標示之，並依下列規定辦理：一、屬甜味劑、防腐劑、抗氧化劑者，應同時標示其功能性名稱。二、屬複方食品添加物者，應標示各別原料名稱。(§ 8 I)	食品添加物名稱；其為二種以上混合物時，應分別標明。其標示應以第十八條第一項所定之品名或依中央主管機關公告之通用名稱為之 (§ 24 I ③) 原料不受限制 (§ 24 II)	應以食品添加物使用範圍及限量暨規格標準附表一食品添加物使用範圍及限量所定之品名，或一般社會通用之名稱標示之。(§ 14)

?		淨重、容量或數量 (§ 24 I ④)	應以公制單位或其通用符號標示之 (§ 15)
?		製造廠商或國內負責廠商名稱、電話號碼及地址 (§ 24 I ⑤)	
?		有效日期 (§ 24 I ⑥)	應印刷於容器或外包裝之上，並依習慣能辨明之方式標明年月日。但保存期限在三個月以上者，其有效日期得僅標明年月，並以當月之末日為終止日。(§ 16)
?		使用範圍、用量標準及使用限制 (§ 24 I ⑦) 原料不受限制 (§ 24 II)	
?		原產地 (國) (§ 24 I ⑧)	指製造、加工或調配製成終產品之國家或地區。標示應依下列規定辦理：一、輸入食品添加物之原產地 (國)，依進口貨物原產地認定標準認定之。但進行產品之分類、分級、分裝、包裝、加作記號或重貼標籤者，不得認定為實質轉型，應標示實際製造、加工或調配製成終產品之國家或地區。

			二、中文標示之食品添加物製造廠商地址足以表徵為原產地（國）者，得免為標示。（§ 17）
？		含基因改造食品添加物之原料 原料不受限制（§ 24 I ⑨） 應遵行事項，由中央主管機關公告之（§ 24 II）	
？		其他經中央主管機關公告之事項（§ 24 I ⑩）	
？		香料成分，應遵行事項，由中央主管機關公告之（§ 24 II）	

資料來源：作者製作。

表3 食品法「食品標示義務與法律效果」相關規定

法定義務		違反之法律效果與衍生義務	衍生義務之效果
作為義務	應標示義務	罰鍰 (§ 47 ⑦、⑨)	
		情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，一年內不得再申請重新登錄 (§ 47 ⑦、⑨)	
	§§ 22-27	通知限期回收改正 (§ 52 I ③)	
		改正前不得繼續販賣 (§ 52 I ③)	
		屆期未遵行者，沒入銷毀之 (§ 52 I ③)	
		應予沒入之產品，應先命製造、販賣或輸入者立即公告停止使用或食用，並予回收、銷毀 (§ 52 II, III)	罰鍰 (§ 44 I ③)
		必要時，當地直轄市、縣(市)主管機關得代為回收、銷毀，並收取必要費用 (§ 52 II, III)	
		輸入經通關查驗不符合規定者，中央主管機關應管制其輸入 (§ 52 V)	
		食品業者應依所定期限將處理過程、結果及改善情形等資料，報直轄市、縣(市)主管機關備查 (§ 53)	罰鍰 (§ 47 ⑭)
	通報義務	限期改正 (§ 48 ⑨)	
不作為義務	不為不實標	罰鍰 (§ 45 I)	
		再次違反者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，一年內不得再申請重新登錄 (§ 45 I)	
	§§ IV, 24 III	情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，一年內不得再申請重新登錄 (§ 48 ⑨)	

	示 義 務 § 28 I	通知限期回收改正 (§ 52 I ③)	
		改正前不得繼續販賣 (§ 52 I ③)	
		屆期未遵行者，沒入銷毀之 (§ 52 I ③)	
		應予沒入之產品，應先命製造、販賣或輸入者立即公告停止使用或食用，並予回收、銷毀 (§ 52 II, III)	罰鍰 (§ 44 I ③)
		必要時，當地直轄市、縣（市）主管機關得代為回收、銷毀，並收取必要費用 (§ 52 II, III)	
		輸入經通關查驗不符合規定者，中央主管機關應管制其輸入 (§ 52 V)	
		食品業者應依所定期限將處理過程、結果及改善情形等資料，報直轄市、縣（市）主管機關備查 (§ 53)	罰鍰 (§ 47 ⑭)
	不 為 醫 療 效 能 標 示 義 務 § 28 II	罰鍰 (§ 45 I)	
		再次違反者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，一年內不得再申請重新登錄 (§ 45 I)	
		沒入銷毀之 (§ 52 I ③)	
		應予沒入之產品，應先命製造、販賣或輸入者立即公告停止使用或食用，並予回收、銷毀 (§ 52 II, III)	罰鍰 (§ 44 I ③)
		必要時，當地直轄市、縣（市）主管機關得代為回收、銷毀，並收取必要費用 (§ 52 II, III)	
		輸入經通關查驗不符合規定者，中央主管機關應管制其輸入 (§ 52 V)	
		食品業者應依所定期限將處理過程、結果及改善情形等資料，報直轄市、縣（市）主管機關備查 (§ 53)	罰鍰 (§ 47 ⑭)

資料來源：作者製作。

參考文獻

1. 中文部分

李建良（2017），行政程序法的秩序理念與思維理路——行政法體系構成的方法論反思，收於：李建良編，人民與國家關係的變遷，頁317-359，臺北，元照。

2. 外文部分

Boch, Thomas (2015), Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, 4. Aufl., Baden-Baden: Nomos, § 2.

Burgi, Martin, Rechtsregime (2018), in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle (Hrsg.), Grundlagen des Verwaltungsrechts, Bd. I, 2. Aufl., München: C. H. Beck, § 18.

Gertler, Nils Fabian (2015), in: Graf (Hrsg.), Beck'scher Online-Kommentar OWiG, Stand: 15.04. 2015, Edition: 8, München: C. H. Beck, § 31.

Groß, Thomas (1999), Die Beziehungen zwischen dem Allgemeinen und dem Besonderen Verwaltungsrecht, in: Berg u.a. (Hrsg.), Die Wissenschaft vom Verwaltungsrecht, DV 1999, Beiheft 2, S. 57-80.

Katz, Solomon H., and William Woys Weaver, eds. 2003. *Encyclopedia of Food and Culture Vol. 2: Food Production to Nuts*. New York, NY: Charles Scribner's Sons.

Kennedy, David M. 1999. *Freedom from Fear: The American People in Depression and War, 1929-1945*. Oxford: Oxford University Press.

Kersten, Jens/Lenski, Sophie-Charlotte (2009), Die Entwicklungsfunktion des Allgemeinen Verwaltungsrechts, DV 42, S. 501-534.

Schmidt-Aßmann, Eberhard (1994), Zur Funktion des Allgemeinen

Verwaltungsrechts, DV 27, S. 137-156.

Schmidt-Preuß, Matthias (2001), Das Allgemeine des Verwaltungsrechts, in: Gleis/Lorenz (Hrsg.), Staat, Kirche, Verwaltung: Festschrift für Hartmut Maurer zum 70. Geburtstag, München: C. H. Beck, S. 777-801.

